



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

23 בפברואר 2026

1934

ו' באדר התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (חילוט תקבולי עבירה), התשפ"ו-2026 1098

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (חילוט תקבולי עבירה), התשפ"ו-2026

פרק א': הגדרות

הגדרות 1. בחוק זה –

"בית המשפט" – בית המשפט המוסמך לפי סעיפים 10 או 17, לפי העניין;
 "זכות ברכוש" – כל אחת מאלה:

(1) זכות קניינית שהיא בעלות, שכירות, משכון, זכות קדימה או זיקת הנאה;

דברי הסבר

סדרי הדין, נטלי הוכחה, סעדים זמניים, סייגים לחילוט (ועוד) בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן – חוק איסור הלבנת הון), בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 (להלן – פקודת הסמים) ובחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003 (להלן – חוק מאבק בארגוני פשיעה).

כאמור לעיל, החוק המוצע בא להחליף את ההסדרים הקיימים ולקבוע הסדר אחיד וקוהרנטי ביחס לחילוט של תקבולי עבירה, שהוא קשיח ורחב יותר מההסדרים הנוגעים לחילוט אמצעי עבירה, זאת בשל מהות ההצדקה לחילוט רכוש זה, כמפורט לעיל. על החשיבות הרבה שבהאחדת הסדרי החילוט עמד בית המשפט העליון בעבר ואף קרא למחוקק לפעול להסדרה מקיפה של תחום זה (ראו למשל ע"פ 1428/08 עו"ד אורי חורש המנהל המיוחד של חברת דור עדן נ' מדינת ישראל, פסקה 6 לפסק הדין (25.03.2009)).

חילוט תקבולי עבירה הוא כלי חשוב ומרכזי במאבק בפשיעה בכלל ובפשיעה החמורה בפרט. כמו כן, החילוט הוא נושא העומד באופן תדיר על סדר יומה של הקהילה הבין-לאומית בשנים האחרונות. קידומו וחיקתו של הסדר חקיקה אחיד ומודרני יסייע במאבק בפשיעה במישור המקומי ואף יהיה כלי יעיל בידי המדינה בסיוע למאבק הבין-לאומי בפשיעה הכלכלית החמורה.

הצעת חוק זו פורסמה בעבר בהצעות חוק הממשלה התשע"ח עמ' 1126, והיא מתפרסמת כעת בשנית בכמה שינויים.

סעיף 1 להגדרה "זכות ברכוש" – ההגדרה המוצעת
 רלוונטית בעיקר לפקד' המוצע שעניינו "סייגים לחילוט", והיא באה להבהיר בצורה מדויקת, בניגוד למצב החוקי הקיים, אילו זכויות ברכוש יכול שיגברו על חילוט הרכוש. על פי סעיף 19 המוצע, כדי לגבור על החילוט, על הטוען לזכות ברכוש להוכיח את זכותו כאמור, וזאת נוסף על התנאים הנוספים שעליו להוכיח לפי הסעיף האמור (ראו דברי הסבר לסעיף 19 המוצע).

בפסקה (1) להגדרה נקבע כי כל זכות קניינית, בין שהיא במקרקעין ובין שהיא במיטלטלין, תוכר כזכות ברכוש. יובהר כי אם דרוש לפי דין רישום כלשהו כדי

כללי החוק המוצע מטרתו ליצור הסדר אחיד וערכני בכל הנוגע לחילוט של רכוש שהתקבל כשכר עבירה או שהושג כתוצאה מביצוע עבירה וכן גלגול של רכוש כאמור (להלן – תקבולי עבירה). ההסדר המוצע בא להחליף את המגוון הרחב של הסדרי חילוט הקיימים היום בחקיקה. הסדרים אלה אינם מבחינים בין חילוט של אמצעים ששימשו לביצוע עבירה (להלן – אמצעי עבירה) לבין חילוט תקבולי עבירה שבהם עוסק החוק המוצע.

ההצדקה הרעיונית העומדת בבסיס החוק המוצע, אשר קנתה לה שבייתה בפסיקה, היא כי לא ניתן לקנות זכות ברכוש שהושג בעבירה ועל כן יש "להוציא את בלעו של הגולן מפיו". לכן, התפיסה היא שהחילוט אינו פוגע בכיסו של הנידון, אלא מטרתו להוציא מידיו רכוש שאינו שייך לו ואינו מוחזק על ידו כדין, שכן הושג בעבירה (ראו למשל ע"פ 7475/95 מדינת ישראל נ' בן שטריח, פ"ד נב(2) 385, 410 (1998)).

תפיסה זו חלה על חילוט תקבולי עבירה בלבד, זאת להבדיל מחילוט אמצעי עבירה. ההבחנה בין חילוט תקבולי עבירה לבין חילוט אמצעי עבירה חשובה שכן היא נוגעת לעצם ההצדקה לפגיעה הקניינית בשל החילוט. ההצדקה לפגיעה כאמור חזקה יותר כאשר מדובר בחילוט של תקבולי העבירה, וזאת מכיוון שאין אפשרות לרכוש זכות לגיטימית ברכוש שהוא תקבולי עבירה (אלא בנסיבות מצומצמות המפורטות בחוק המוצע). ועל כן יש לראות בחילוט רכוש זה מעין הוצאה של רכוש שלא היה אמור להימצא בידי הנידון, שלא קנה בו זכות לגיטימית, מידיו. לצד תכלית זו, לחילוט גם תכליות נוספות, ובהן תכלית הרתעתית, שעניינה פגיעה בתמריץ לביצוע העבירה (ראו למשל ע"פ 6339/18 בלווא נ' מדינת ישראל (15.1.2020)). (להלן – פסה"ד בעניין בלווא).

הוראות החילוט הקיימות כיום בחקיקה קובעות הסדרים משותפים לחילוט תקבולי עבירה ולחילוט אמצעי עבירה. הסדר החילוט הכללי, החל על כל עבירה ביחס לתקבולי עבירה או אמצעי עבירה, קבוע כיום בסעיף 39 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחילופין) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 (להלן – פקודת מעצר וחילופין). נוסף על כך קיימים כמה הסדרים ספציפיים אך מקיפים (מבחינת

(2) זכות לפי התחייבות לעשיית עסקה במקרקעין, שרשומה לגביה הערת אזהרה לפי סעיף 126 לחוק המקרקעין; לעניין זה, "התחייבות לעשיית עסקה במקרקעין" – התחייבות לעשיית עסקה בזכות במקרקעין שהיא בעלות או חכירה לדורות;

(3) זכות לפי התחייבות לעשיית עסקה במקרקעין כהגדרתה בפסקה (2), במקרקעין שהם דירת מגורים, שלא ניתן לרשום לגביה הערת אזהרה כאמור באותה פסקה, ושנרשמה בפנקס אחר המתנהל על פי דין או בחברה משכנת, או שהצהרה על העסקה לגבי אותה זכות נמסרה לרשות המסים לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963¹;

(4) זכות קיזוז של תאגיד בנקאי;

"חוק איסור הלבנת הון" – חוק איסור הלבנת הון, התש"ס–2000²;

"חוק מאבק בארגוני פשיעה" – חוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג–2003³;

"חוק המקרקעין" – חוק המקרקעין, התשכ"ט–1969⁴;

"חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז–1977⁵;

"טוען לזכות ברכוש" – כל אחד מאלה, שאינו החשוד, הנאשם או הנידון בביצוע העבירה שבקשר אליה התבקש החילוט:

ד ב ר י ה ס ב ר

ההתקשרות בעסקה לגבי המקרקעין ועד להפיכת הזכות לזכות קניינית. כדי להגן על זכותו של הטוען לזכות ברכוש גם בפרק זמן זה, מוצע לכלול גם אותה בהגדרה "זכות ברכוש", שכן הפגיעה העלולה להיגרם לו בלא הגנה זו, כשמדובר בעסקה הנוגעת לבעלות או לחכירה לדורות, משמעותית במיוחד, בייחוד אם מדובר בדירת מגורים.

פסקה (4) עניינה זכות הקיזוז של תאגיד בנקאי. אף על פי שזכות הקיזוז של הבנק אינה זכות קניינית, הפסיקה הכירה במעמדה המיוחד של זכות זו מטעמים של מדיניות ציבורית כללית (ראו ע"א 1226/90 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' הסתדרות הרבנים דאמריקה, פ"ד מט(1) 177 (1995), וכן ראו בש"פ 8470/22 בנק לאומי לישראל נ' מדינת ישראל (24.10.2023)). זכות הקיזוז של הבנק משמשת כבטוחה למתן אשראי, והעדפה של החילוט על פניה עשויה להביא להכבדה במתן אשראי והשתת עלויות האשראי על כלל הציבור.

להגדרה "טוען לזכות ברכוש" – ההגדרה המוצעת מבוססת במידה רבה על סעיף 36א(ג) לפקודת הסמים ועל תקנות הסמים המסוכנים (סדרי דין לעניין חילוט רכוש), התש"ן–1990 (להלן – תקנות הסמים). הגדרה זו נדרשת כדי להבדיל מי יהיה המשיב בבקשה לצו חילוט (ראו סעיפים 5(ב) ו-13(ב) המוצעים) או בבקשה לצו זמני (ראו סעיף 22(ב) המוצע), כך שתניתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו לעניין זכותו ברכוש, לפני בית המשפט (ראו סעיף 7 המוצע כפי שגם הוחל בסעיפים 15 ו-22 המוצעים).

לשכלל את הזכות לזכות קניינית, מובן שרק רכוש שיש לגביו רישום כאמור יחסה תחת ההגדרה. תחולתה של ההגדרה על זכויות קנייניות בלבד תואמת במידה רבה את הפסיקה בבש"פ 6817/07 מדינת ישראל נ' סיטבון (ראו פסקה 48 לפסק דינה של השופטת ארבל (פורסם בנבו, 31.10.2007)). יצוין, כי ביום ה' באב התשע"ה (21 ביולי 2015) הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק המשכון, התשע"ה–2015 (ראו ה"ח הממשלה, התשע"ה, עמ' 902). אם הצעה דומה תשוב ותקודם, ייבחן הצורך לשנות הגדרה זו.

בפסקאות (2) ו-(3) להגדרה הורחב המונח "זכות ברכוש" כך שיכלול גם זכויות על פי התחייבות לעשיית עסקה במקרקעין בכלל ובדירת מגורים בפרט, אף שאינן זכויות קנייניות. על פי המוצע בפסקה (2) להגדרה, זכות על פי התחייבות לעשיית עסקה ברכוש או חכירה לדורות במקרקעין תוכר כזכות ברכוש אם נרשמה לגביה הערת אזהרה בפנקסי המקרקעין לפי סעיף 126 לחוק המקרקעין, התשכ"ט–1969. על פי המוצע בפסקה (3) להגדרה, במקרקעין שהם דירת מגורים, תוכר כזכות ברכוש גם זכות לפי התחייבות לעשיית עסקה ברכוש לגביה הערת אזהרה בפנקסי המקרקעין, ובלבד שהזכות נרשמה בפנקס אחר המתנהל לפי דין, בחברה משכנת, או שהצדדים דיווחו על העסקה לרשות המסים. הרישום או הדיווח כאמור נדרשים כדי למנוע הברחת רכוש דרך יצירת חווים פיקטיביים.

ההרחבה בפסקאות (2) ו-(3) בכל הנוגע לזכויות לגבי מקרקעין נובעת מכך שעלול לחלוף פרק זמן ארוך ממועד

¹ ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.

² ס"ח התש"ס, עמ' 293.

³ ס"ח התשס"ג, עמ' 502.

⁴ ס"ח התשכ"ט, עמ' 259.

⁵ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

- (1) מי שהרכוש נמצא בחזקתו, בשליטתו או בחשבונו, ואם נתפס הרכוש – מי שממנו נתפס;
- (2) מי שהרכוש רשום על שמו בפנקס המתנהל על פי דין;
- (3) מי שהודיע, באופן שקבע השר לפי סעיף 36, כי יש לו טענה לזכות ברכוש;
- “פקודת מעצר וחיפוש” – פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש] התשכ”ט-1969⁶;
- “פקודת הסמים המסוכנים” – פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל”ג-1973⁷;
- “רכוש” – מקרקעין, מיטלטלין, כספים או זכויות;
- “רכוש של הנידון” – רכוש הנמצא בבעלותו, בחזקתו, בשליטתו או בחשבונו של הנידון, לבד או יחד עם אחרים;
- “השר” – שר המשפטים;
- “תובע” – כמשמעותו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ”ב-1982⁸;
- “תקבולי עבירה” – כל אחד מאלה:

- (1) רכוש שהושג כשכר או כתגמול בעד ביצוע עבירה או שהושג כתוצאה מביצועה, לרבות הוצאה שנחסכה, והכול במישרין או בעקיפין;
- (2) רכוש שצמח או שבא מרכוש כאמור בפסקה (1) או מרווחיו.

ד ב ר י ה ס ב ר

להגדרה “תקבולי עבירה” – ההגדרה המוצעת קובעת את הנדבך הראשוני של היקף סמכות החילוט לפי החוק המוצע. בפסקה (1) כוללת ההגדרה כל רכוש שהושג כשכר או כתגמול בעד ביצוע העבירה או שהושג כתוצאה מביצועה. ההגדרה, בנוסחה המוצעת, מבהירה כי הביטוי “הושג” אינו מחייב ביצוע העברה אקטיבית של רכוש לידי הנידון, והוא כולל גם מצבים שבהם נחסכה הוצאה לנידון והרכוש נותר בידי. כך למשל עקב עבירות מרמה, לרבות עבירות מס, ודוק, היקף החילוט נוגע לכלל תקבולי העבירה, כלומה כל הרכוש שהושג בעקבות ביצוע העבירה, ולא לרווחי העבירה בלבד (ראו פסה”ד בעניין בלווא).

יצוין כי ההגדרה המוצעת אינה כוללת רכוש שיועד להיות שכר או תגמול בעד ביצוע העבירה. לגבי רכוש שיועד להיות תקבול עבירה אך תכליתו זו לא מומשה, לא ניתן לטעון שקיימת החובה להוציא את “בלעו של הגולן מפיו”, כאמור לעיל בחלק הכללי לדברי ההסבה, לכן, יש להתייחס לרכוש שיועד להיות תקבול עבירה כרכוש שהוא אמצעי עבירה, כך שהוראות החוק המוצע לא יחולו על חילוטו. פסקה (2) להגדרה המוצעת כוללת, בדומה להגדרת “רכוש” בחוק איסור הלבנת הון כאמור לעיל, כל רכוש שהוא גלגול של רכוש כאמור בפסקה (1) להגדרה, לרבות פירות שנצמחו ממנו (למשל תמורה שהתקבלה ממכירתו ונשאה רווחים בשל הפקדתה בחשבון הבנק).

על פי ההגדרה המוצעת, טוען לזכות ברכוש הוא כל מי שיש סיבה להניח לגביו שיש לו עניין ברכוש המיועד לחילוט, שכן הרכוש נמצא בחזקתו, בשליטתו או בחשבונו, נתפס ממנו, או שהוא רשום על שמו בפנקס המתנהל על פי דין. כמו כן, טוען לזכות יכול להיות גם אדם שאין סיבה להניח לגביו שיש לו עניין ברכוש אך הוא הודיע כי יש לו טענות לזכות ברכוש באופן שיקבע שר המשפטים בתקנות שיותקנו לפי סעיף 37 המוצע.

להגדרה “רכוש” – ההגדרה המוצעת דומה להגדרות המופיעות בחוקים אחרים הקובעים הסדרי חילוט. כך למשל בחוק איסור הלבנת הון מוגדר “רכוש” כ“מקרקעין, מיטלטלין, כספים וזכויות, לרבות רכוש שהוא תמורתו של רכוש כאמור, וכל רכוש שצמח או שבא מרווחי רכוש כאמור”. יובהר כי בהגדרה המוצעת הושמטה הסיפה המופיעה בהגדרה שבחוק איסור הלבנת הון שכן היא מופיעה במסגרת פסקה (2) להגדרה “תקבולי עבירה” בנוסחה המוצעת.

להגדרה “רכוש של הנידון” – על פי ההגדרה המוצעת, רכוש של הנידון הוא כל רכוש הנמצא בבעלותו, בחזקתו, בשליטתו או בחשבונו של הנידון, לבד או יחד עם אחרים. ההגדרה מקיפה את כלל הרכוש של הנידון יש קשר אליו והיא נועדה למנוע הברחת נכסים בידי הנידון באמצעות שיתוף רכוש עם אחרים. הגדרה זו זהה להגדרה המופיעה בחוק המאבק בטרור, התשע”ו-2016 (להלן – חוק המאבק בטרור) ודומה להגדרה המופיעה בחוק איסור הלבנת הון.

⁶ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמ’ 284.

⁷ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ’ 526.

⁸ ס”ח התשמ”ב, עמ’ 43.

פרק ב': חילוט שווי תקבולי עבירה לאחר הרשעה

סימן א': צו חילוט לאחר הרשעה

צו לחילוט שווי
תקבולי עבירה
לאחר הרשעה

2.

(א) הורשע נידון בעבירה, יצווה בית המשפט, לבקשת תובע, נוסף על העונש, על חילוט רכוש בשווי תקבולי העבירה שבה הורשע הנידון; לעניין זה, "הורשע" – לרבות קביעה של בית המשפט כי הנידון ביצע את העבירה, בלא הרשעה.

(ב) בצו החילוט יקבע בית המשפט את שווי תקבולי העבירה שבה הורשע הנידון, ואם ביקש התובע לפי סעיף 5 לחלט רכוש מסוים – יפרט בית המשפט בצו את הרכוש המחולט.

(ג) הרכוש שניתן לחלטו לפי סעיף זה יהיה מתוך רכושו של הנידון; לא נמצא רכוש של הנידון, ראשי בית המשפט להורות על חילוט רכוש מתוך רכוש של אדם אחר כמפורט להלן:

(1) רכוש שהוא תקבולי העבירה הנמצא בחזקתו של האדם האחר;

(2) רכוש הנמצא בבעלותו, בחזקתו, בשליטתו או בחשבונו של האדם האחר, שהנידון מימן את רכישתו, כולו או חלקו, או שהנידון העבירו לאותו אדם בלא תמורה או בתמורה הנמוכה באופן בלתי סביר ממחיר השוק של רכוש מאותו סוג, וכן רכוש שהנידון העביר לנאמן, ובלבד שמתקיים אחד מאלה:

ד ב ר י ה ס ב ר

בשלב השני, אם התובע ביקש לחלט את הרכוש שנתפס, בית המשפט יפרט בצו את הרכוש המחולט. ערכם הכולל של הנכסים המפורטים בשלב השני לא יעלה כמובן על שווי תקבולי העבירה שקבע בית המשפט בשלב הראשון.

השלב השני אינו הכרחי והתביעה רשאית לבחור אם לפרט בבקשתה את הרכוש המבוקש לחילוט (ראו סעיף 5 המוצע). אם התביעה בחרה לפרט כאמור, סעיף קטן (ג) מבהיר את סדר העדיפויות לחילוט הרכוש. על פי סדר העדיפויות המוצע, הרכוש שניתן לחלטו יהיה מתוך רכושו של הנידון. אם אין לנידון רכוש כאמור, בית המשפט רשאי להורות על חילוט רכוש של אדם אחר בהתאם לשתי האפשרויות המפורטות באותו סעיף קטן. אפשרות אחת היא חילוטם של תקבולי העבירה הנמצאים בחזקתו של אדם אחר. חילוט לפי אפשרות זו יופנה לאדם אשר מחזיק בתקבולי העבירה בפועל. אפשרות נוספת היא חילוט רכוש אחר הנמצא בבעלותו, בחזקתו, בשליטתו או בחשבונו של אדם אחר ובלבד שהנידון מימן את רכישתו או העביר את הרכוש לאותו אדם בלא תמורה או בתמורה הנמוכה באופן בלתי סביר ממחיר השוק. אפשרות זו כוללת גם העברה לנאמן, אף אם הנידון שילם לו תמורה מלאה בעבור שירותיו. אם המימון או ההעברה נעשו לפני ביצוע העבירה שבה הורשע הנידון, על בית המשפט להשתכנע, נוסף על האמור לעיל, כי המימון או ההעברה נעשו במטרה למנוע את חילוט הרכוש. הסדר דומה קיים בסעיף 21 לחוק איסור הלבנת הון ובסעיפים 5 ו-6 לחוק מאבק בארגוני פשיעה. למען הסר ספק, יובהר כי שתי האפשרויות פתוחות לפני בית המשפט ואין עדיפות לאחת מהן.

סעיף 2 הסעיף המוצע קובע את הסדר החילוט הבסיסי בחוק המוצע – חילוט של שווי תקבולי העבירה שבה הורשע הנידון. הסדרים של חילוט שווי תקבולי העבירה מצויים היום בחוקים שונים, למשל, בסעיף 297 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין), ביחס לעבירת שוחד, בסעיף 21 לחוק איסור הלבנת הון ובסעיף 5(2) לחוק מאבק בארגוני פשיעה.

הסעיף המוצע קובע כי ישנה חובה לחלט את שווי תקבולי העבירה שבה הורשע הנידון. בבסיס קביעה זו עומדת התפיסה שהנידון אינו יכול לרכוש זכות ברכוש שהושג בעבירה, ועל כן על בית המשפט להורות על הוצאת הרכוש מחזקתו. חילוט תקבולי העבירה הוא למעשה שלילת התועלת הכלכלית שהפיק הנידון מביצוע העבירה. בהתאם לכך, מוצע לקבוע כי בית המשפט יחלט את הרכוש שהנידון הפיק מהעבירה, גם במקרה שבו בית המשפט קבע כי הוא ביצע את העבירה אך בנסיבות המקרה החליט כי אין להרשיעו (לשיקולים השונים לאי-הרשעה ראו ע"פ 2083/96 כתב נ' מדינת ישראל, פ"ד נב(3) 337 (1997)).

לצורך החילוט אין צורך להוכיח את הקשר שבין הרכוש המחולט עצמו לבין העבירה, וניתן לחלט רכוש אחר בשווי תקבולי העבירה. זיהוי והשבת התקבולים עצמם אינם משמעותיים לצורך זה ועל הנידון להשיב את הסכום שהשיג שלא כדין כתוצאה מביצוע העבירה.

סעיף קטן (ב) מבהיר כי הקביעה בצו החילוט מבוססת על שני שלבים. בשלב הראשון, בית המשפט יקבע את שווי תקבולי העבירה, בהתאם לראיות שהתביעה תציג בפניו.

(א) המימון או ההעברה כאמור נעשו לאחר ביצוע העבירה שבה הורשע הנידון;

(ב) המימון או ההעברה כאמור נעשו לפני ביצוע העבירה שבה הורשע הנידון ובית המשפט שוכנע כי המימון או ההעברה נעשו במטרה למנוע את חילוט הרכוש.

(ד) היה שוויו של הרכוש המחולט שפירט בית המשפט בצו החילוט נמוך משווי תקבולי העבירה, יקבע בית המשפט את סכום ההפרש שבין שווי תקבולי העבירה לבין שווי הרכוש המחולט, וסכום ההפרש האמור יהיה חוב כאמור בפסקה (16) להגדרה "חוב" שבחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995⁹ (בסעיף זה – חוק המרכז לגביית קנסות); לא פירט בית המשפט בצו החילוט את הרכוש המחולט, יהיה כל סכום שווי תקבולי העבירה חוב כאמור.

(ה) חוב כאמור בסעיף קטן (ד) ישולם בתוך 30 ימים אלא אם כן הורה בית המשפט על תקופה אחרת לתשלום; על אף האמור בסעיף 3(א) לחוק המרכז לגביית קנסות, חוב כאמור יכול שישולם למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות אף אם טרם הגיע מועד פירעונו, ואולם המרכז לגביית קנסות לא יפעל בהליכי גבייה לפי החוק האמור אלא בחלוף התקופה לתשלום החוב; לא שילם הנידון חוב כאמור במועד, ייווספו על החוב, לתקופת הפיגור, ריבית שקלית ודמי פיגורים כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961¹⁰, ויחולו לעניין זה הוראות החוק האמור, בשינויים המחויבים.

סימן ב': צו חילוט לאחר קביעה בדבר אורח חיים עברייני

(א) הורשע נידון בעבירה והתקיים אחד מאלה, רשאי בית המשפט לקבוע, לבקשת תובע, כי הנידון ניהל אורח חיים המבוסס על שימוש בתקבולי עבירה (בסימן זה – אורח חיים עברייני):

קביעה כי נידון
ניהל אורח חיים
עברייני

ד ב ר י ה ס ב ר

מס' 9). במסגרת התיקון, בין השאר, נערכה הבחנה בין הרכיב הכלכלי (פיצויי) – ריבית שקלית, לבין הרכיב התמריצי – דמי פיגורים, המתווספים לחובות, ובוטל השימוש במונח "ריבית פיגורים" שכלל את שני הרכיבים.

עוד מוצע לקבוע, כי תוקנה למרכז לגביית קנסות סמכות לגבות את החוב גם לפני חלוף המועד לתשלום. זאת על אף האמור בסעיף 3(א) לחוק המרכז לגביית קנסות, המסמיך את המרכז לגבות חוב רק לאחר שחלף המועד לתשלום.

סעיפים בסעיפים אלה מוצע לקבוע מנגנון חילוט רחב 3 ו-4 היקף, אם בית המשפט יקבע, לבקשת תובע, כי הנידון ניהל אורח חיים המבוסס על שימוש בתקבולי עבירה (להלן – אורח חיים עברייני). הסדר זה נסמך במידה רבה על ההסדר הקיים כיום בסעיף 31(6) לפקודת הסמים וכן על הדין האנגלי (Proceeds of Criminal Act 2002, c.29, s.6(a), s.75 (Eng.) – להלן – החוק האנגלי).

העילות שבגינן ניתן לקבוע כי נידון ניהל אורח חיים עברייני מנויות בסעיף 3(א) המוצע. העילות מכוונות למגוון מצבים שבהם ראוי להניח כי מחייתו של הנידון מבוססת

סעיף קטן (ד) המוצע מבדיר כי במקרה שבו לא נתפס רכוש והתביעה לא פירטה בבקשתה את הרכוש המבוקש לחילוט, סכום שווי תקבולי העבירה שקבע בית המשפט בשלב הראשון יהיה לחוב כהגדרתו בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (להלן – חוק המרכז לגביית קנסות). אם שוויו של הרכוש שפירט בית המשפט בצו החילוט נמוך משווי תקבולי העבירה, יקבע בית המשפט את סכום ההפרש וסכום זה יהפוך לחוב לפי החוק האמור (ראו גם תיקון עקיף לחוק המרכז לגביית קנסות בסעיף 41 המוצע).

סעיף קטן (ה) המוצע קובע הסדרים הנוגעים לאופן גביית החוב שנקבע בסעיף קטן (ד). ברירת המחדל היא כי מועד התשלום של חוב זה יהיה בחלוף 30 ימים מיום פסיקת בית המשפט לפי סעיף קטן (ד), אך בית המשפט רשאי לקבוע מועד אחר לתשלום. אם הנידון לא ישלם את החוב במועד, ייווספו לו ריבית שקלית ודמי פיגורים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (להלן – חוק פסיקת ריבית והצמדה). ההוראה המוצעת בהקשר זה תואמת את תיקון החוק האמור שאושר בכנסת ביום כ"ט בחשוון התשפ"ד (13 בנובמבר 2023): חוק פסיקת ריבית והצמדה (תיקון מס' 9), התשפ"ד-2023 (להלן – תיקון

⁹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 170.

¹⁰ ס"ח התשכ"א, עמ' 192.

(1) העבירה שבה הורשע הנידון היא אחת מהעבירות המפורטות להלן:

(א) עבירה לפי סעיפים 199(א) או 377 לחוק העונשין;

(ב) עבירה לפי סעיפים 6 או 7(ג) רישא לפקודת הסמים המסוכנים או עבירה לפי סעיף 19 לפקודה האמורה לעניין הפרה של סעיף 13 לאותה פקודה;

(ג) עבירה לפי סעיף 7 לחוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג-2013¹¹;

(ד) עבירה לפי סעיף 2(א) לחוק מאבק בארגוני פשיעה, או עבירה בנסיבה מחמירה כאמור בסעיף 3 לחוק האמור;

(2) העבירה שבה הורשע הנידון היא אחת מהעבירות המפורטות להלן, והיא בוצעה בזיקה לארגון פשיעה כהגדרתו בחוק מאבק בארגוני פשיעה או ששווי תקבולי העבירה הוא 100,000 שקלים חדשים או יותר:

(א) עבירה לפי סעיפים 427, 428 או 428 לחוק העונשין;

(ב) עבירה לפי סעיף 3 לחוק איסור הלבנת הון;

(3) העבירה שבה הורשע הנידון היא עבירה לפי סעיפים 30 או 31 לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016¹², וששווי תקבולי העבירה הוא 100,000 שקלים חדשים או יותר;

(4) העבירה שבה הורשע הנידון היא עבירה לפי סעיף 144(ב) לחוק העונשין, ומתקיים אחד מאלה:

(א) שווי תקבולי העבירה הוא 50,000 שקלים חדשים או יותר;

(ב) העבירה בוצעה בזיקה לארגון פשיעה כהגדרתו בחוק מאבק בארגוני פשיעה;

ד ב ר י ה ס ב ר

סחיטה בכוח, סחיטה באיומים, גביית דמי חסות ועבירות הלבנת הון, די בהוכחה כי העבירה נעברה בזיקה לארגון פשיעה ואין צורך להוכיח כי העבירה נעשתה במסגרת ארגון פשיעה כאמור בסעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, המופיע בפסקה (1). החלופה השנייה עניינה מגבלת סכום שלפיה שווי תקבולי העבירה יהיה 100,000 שקלים חדשים או יותר שווי גבוה של תקבולי עבירה יש בו כדי לחזק את ההנחה כי הנידון מבסס את פרנסתו על ביצוע עבירות.

לגבי עבירות לפי חוק המאבק בטרור, החלופה שעניינה זיקה לארגון פשיעה אינה רלוונטית, ולכן עבירות אלה נמנו בנפרד בפסקה (3).

בפסקה (4) מוצע לקבוע כי בכל הנוגע לעבירות סחר בנשק לפי סעיף 144(ב) לחוק העונשין, בית המשפט יהיה רשאי לקבוע כי הנידון ניהל אורח חיים עברייני בהתקיים אחד התנאים האלה: שווי תקבולי העבירה הוא 50,000 שקלים חדשים או יותר; העבירה בוצעה בזיקה לארגון פשיעה; העבירה בוצעה לגבי יותר מנשק אחד; או שבמהלך שש השנים שקדמו להרשעה בעבירה הורשע הנידון בעבירה נוספת לפי סעיף 144(ב) לחוק העונשין.

על תקבולים מביצוע פעילות עבריינית קבועה ואין מדובר בהכנסה חריגתית עקב ביצוע של עבירה יחידה.

פסקה (1) מונה עבירות שדי בהרשעה בהן כדי שביית המשפט יהיה רשאי לקבוע כי נידון ניהל אורח חיים עברייני – עבירות סרסוריות למעשי זנות; עבירות סחר בבני אדם; עבירות של החזקה ושימוש בסמים שלא לצריכה עצמית, ייצור, הפקה, ייצוא או ייבוא של סמים או סחר בהם (לפי פקודת הסמים או לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג-2013); ועבירה של פעילות בארגון פשיעה או עבירה שנעשתה במסגרת ארגון פשיעה לפי חוק מאבק בארגוני פשיעה. עבירות אלה מאופיינות בממד סדרתי מובהק, תחכום וארגון, כך שיש הצדקה להניח שהרשעה בהן, כשלעצמה, מעידה כי הנידון הפיק תקבולים מפעילות עבריינית קבועה.

פסקה (2) מונה עבירות שרק בנסיבות מסוימות – זיקה לארגון פשיעה או כששווי תקבולי עבירה הוא 100,000 שקלים חדשים או יותר – בית המשפט יהיה רשאי לקבוע כי הנידון ניהל אורח חיים עברייני. החלופה הראשונה שעניינה זיקה לארגון פשיעה, משמעותה כי לגבי עבירות

¹¹ ס"ח התשע"ג, עמ' 221.

¹² ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

(ג) העבירה בוצעה לגבי יותר מנשק אחד; לעניין זה, יראו בכמה חלקי נשק המיועדים להרכבת אותו נשק – כנשק אחד;

(ד) במהלך שש השנים שקדמו להרשעה באותה עבירה, הורשע הנידון בעבירה נוספת לפי סעיף 144(ב2) לחוק העונשין;

(5) העבירה שבה הורשע הנידון בוצעה לאורך תקופה העולה על שישה חודשים, ושווי תקבולי העבירה הוא 100,000 שקלים חדשים או יותר;

(6) במהלך שש השנים שקדמו להרשעה בעבירה שבשלה מבוקשת הקביעה על אורח חיים עברייני, הורשע הנידון, נוסף על אותה עבירה, בשתי עבירות לפחות שבהן התקבלו תקבולי עבירה, ושווי תקבוליהן של כל העבירות יחד הוא 100,000 שקלים חדשים או יותר.

(ב) החליט בית המשפט שלא לקבוע כי הנידון ניהל אורח חיים עברייני כאמור בסעיף קטן (א), ינמק את החלטתו.

קבע בית המשפט, לפי סעיף 3, כי נידון ניהל אורח חיים עברייני, יחולו על מתן צו החילוט לגבי הוראות סעיף 2 בשינויים אלה:

4. צו חילוט לאחר קביעה בדבר אורח חיים עברייני

ד ב ר י ה ס ב ר

בפסקאות (5) ו-(6) מוצע לקבוע כי ביצוע שלוש עבירות או יותר שבגינן התקבלו תקבולים, בפרק זמן של שש שנים, ושווי תקבוליהן הכולל הוא 100,000 שקלים חדשים או יותר, או ביצוע עבירה אחת לאורך תקופת זמן ממושכת ששווי תקבוליה הוא 100,000 שקלים חדשים או יותר, יכול לבסס את ההנחה כי מדובר במי שאורחותיו בביצוע עבירות ועל כך מבוססת מחייתו. כך למשל מי שמנהל מקום המשמש למשחקי הימורים במשך חצי שנה או יותר, חלופות אלה מתייחסות למקרים שבהם הנידון ביצע פעולות חוזרות לביצוע עבירות, המעידות על תכנון והשקעת זמן ומשאבים בביצוע העבירה. משך הפעולות וההשקעה בהן מעידים על מעורבותו העמוקה והממושכת של הנידון בפעילות שאינה חוקית.

בסעיף 3(ב) מוצע לקבוע כי אם בית המשפט החליט שלא לקבוע כי הנידון ניהל אורח חיים עברייני, עליו לנמק את החלטתו. כאמור לעיל, העילות המנויות בסעיף 3(א) מעידות לכאורה כי חייו וכלכלתו של הנידון היו מבוססים על ביצוע עבירות והן היו למעשה "עסקו". לכן, אם בית המשפט מחליט שלא לקבוע כי הנידון ניהל אורח חיים עברייני עליו לפרט את הנימוקים או את הראיות שהובילו אותו לקבוע כי הנידון אינו מבסס את כלכלתו על פעילות בלתי חוקית.

סעיף 4 המוצע, מפרט את המשמעות של הקביעה כי הנידון ניהל אורח חיים עברייני. על פי סעיף זה, אם קבע בית המשפט כאמור, יחולו על מתן צו החילוט, לגבי הנידון, הוראות סעיף 2 המוצע, בשינויים המפורטים בסעיף.

השינוי הראשון נוגע להיקף הרכוש המובא בחשבון לצורך קביעת שווי תקבולי העבירה בצו החילוט. פסקה (1) המוצעת קובעת חוקה שלפיה יראו את הרכוש המפורט בה כתקבולי עבירה, לצורך חישוב שווי תקבולי העבירה, והיא מעבירה את נטל ההוכחה לנידון ביחס להיקף הרכוש האמור. על פי המוצע, החוקה לשם קביעת שווי תקבולי

לעניין החלופה שעניינה ביצוע עבירה לגבי כמה כלי נשק, לצורך מניין כלי הנשק, יראו בכמה חלקי נשק המרכיבים כלי נשק אחד – ככלי נשק אחד, כך שלא כל חלק יימנה כנשק כשלעצמו. קביעת העילה ביחס לעבירה לפי סעיף 144(ב2) לחוק העונשין, נובעת מתפיסה כי בהתקיים מאפיינים מסוימים, דוגמת שווי תקבולי עבירה גבוה, עסקה בכמה נשקים או פעילות חזרתית – ניתן לבסס הנחה כי אורח חייו של הנידון מבוסס על תקבולי עבירה. קביעה זו תסייע גם בשיפור אכיפת העבירות לפי סעיף 144(ב2) לחוק העונשין, בהתאם להחלטת הממשלה מס' 549 מיום י"ח בחשוון התשפ"ב (24 באוקטובר 2021). בעניין "תכנית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית 2022–2026". זאת באמצעות שיפור כלי האכיפה הכלכלית ביחס לעבירות אלה.

יצוין כי ביום ח' בניסן התשפ"ג (30 במרץ 2023) פורסם ברשומות תיקון לסעיף 144 לחוק העונשין (חוק העונשין (תיקון מס' 145), התשפ"ג–2023), שבמסגרתו הוכנסו שינויים שונים בסעיף האמור שעניינו "עבירות בנשק". בין השאר, נוספו סעיפים קטנים (ח) עד (יא) המעגנים הסדר בעניין חילוט רכוש בעבירות של סחר בנשק לפי סעיף 144(ב2), המקנה לבית המשפט סמכות לקבוע כי הנידון "ניהל אורח חיים המבוסס על שימוש בתקבולי עבירה", ומאפשר חילוט בהיקף נרחב במקרים אלה, בדומה להסדר הקבוע כיום בפקודת הסמים המסוכנים לעניין זה, כנוצר לעיל. מאחר שהצעת החוק הנוכחית נועדה, כאמור, להבטיח אסדרה אחידה בתחום זה של חילוט תקבולי עבירה, ובפרט בכל הנוגע לסמכויות לחילוט רכוש של מי שמקיים אורח חיים עברייני, מוצע כי גם ההוראות הנוגעות לחילוט בעבירות נשק יעוגנו במסגרת ההסדר המוצע בחוק זה, במקביל לביטול ההסדר הייחודי בחוק העונשין בסעיף המוצע. באופן זה ניתן להבטיח אחידות בסדרי הדין וההוראות השונות החלות בתחום זה, בכל הנוגע לחילוט רכוש היקף על פי המודל, תחת הסדרים נפרדים המבזורים בין החוקים השונים.

(1) לצורך קביעת שווי תקבולי העבירה בצו החילוט, כאמור בסעיף 2(ב), חזקה כי הרכוש המפורט להלן הוא תקבולי עבירה:

(א) כל רכוש שהוא רכוש של הנידון, וכן כל רכוש הנמצא בבעלותו, בחזקתו, בשליטתו או בחשבונו של בן זוגו של הנידון, של ילדו שטרם מלאו לו 21 שנים או של אדם אחר הסמוך על שולחנו, והכול אלא אם כן הוכיח הנידון כי הרכוש הגיע לידי, או לידי בן זוגו, ילדו או האדם הסמוך על שולחנו, לפני תקופת שמונה השנים שקדמו ליום הגשת כתב האישום בשל העבירה שעליה נדון;

(ב) כל רכוש נוסף שהנידון העביר לאחר, במהלך תקופת שמונה השנים שקדמו למועד הגשת כתב האישום ושהנידון לא קיבל תמורה בעדו במהלך התקופה האמורה, וכל רכוש נוסף שהנידון העביר לנאמן במהלך אותה תקופה;

(ג) כל הוצאה שהוציא הנידון במהלך תקופת שש השנים שקדמו למועד הגשת כתב האישום אלא אם כן ההוצאה הוצאה לצורך השגת רכוש כאמור בפסקאות משנה (א) עד (ג);

(2) הוכיח הנידון כי רכוש או הוצאה מסוימים כאמור בפסקה (1) אינם תקבולי עבירה, לא יובאו הרכוש או ההוצאה בחשבון בקביעת שווי תקבולי העבירה; הוכיח הנידון כאמור לגבי כל הרכוש וההוצאות האמורים בפסקה (1), רשאי בית המשפט לבטל את הקביעה על אורח חיים עברייני;

(3) בקביעת שווי תקבולי העבירה לפי פסקה (1), לא יובאו בחשבון תקבולי עבירה שהובאו בחשבון במתן צו חילוט סופי בהליכים קודמים;

(4) הרכוש שניתן לחלטו לפי סעיף זה יהיה כאמור בסעיף 2(ג), ואולם אם לא נמצא רכוש של הנידון, רשאי בית המשפט, נוסף על האמור באותו סעיף, להורות גם על חילוט רכוש של אדם אחר כמפורט להלן:

ד ב ר י ה ס ב ר

לפי פסקה (2) המוצעת, על הנידון להוכיח (ברמת ההוכחה הנדרשת במשפט אזרחי – ראו סעיף 31 המוצע), כי מקור הרכוש המנוי בפסקה (1) הוא באמצעי מימון חוקיים. אם הנידון הוכיח כאמור, בית המשפט לא יכלול רכוש זה בחישוב שווי תקבולי העבירה. אם הנידון הוכיח כי כלל הרכוש המנוי בפסקה (1) מקורו באמצעי מימון חוקיים, רשאי בית המשפט לבטל את הקביעה כי הנידון ניהל אורח חיים עברייני, שכן הנידון הוכיח כי חזקת אורח חיים עברייני אינה נכונה לגביו. יודגש כי ביטול ההכרזה לא גורע מסמכותו של בית המשפט לחלט את שווי תקבולי העבירה שבה הורשע הנידון בהתאם לסעיף 2 המוצע.

פסקה (3) המוצעת נועדה למנוע חישוב כפול של רכוש שהובא בחשבון בעבר במסגרת הליך חילוט אחר. מצב כזה ייתכן אם בית המשפט קבע בהליך קודם כי רכוש מסוים הוא תקבול עבירה, בין במסגרת הליך חילוט לאחר הרשעה ובין במסגרת הליך חילוט שלא בעקבות הרשעה, ובהליך הנוכחי הרכוש נכלל שוב דרך החזקה המנויה בפסקה (1). ההוראה המוצעת קובעת כי אם הרכוש נלקח בחשבון בעבר, יש להפחית את שווי מאומדן שווי תקבולי העבירה בהליך הנוכחי, כדי למנוע חילוט כפול.

השינוי השני בהחלת הוראות סעיף 2, בכל הנוגע למתן צו חילוט בקשר לנידון שנקבע לגביו כי ניהל אורח

העבירה, תחול על כל רכושו של הנידון, על כל רכוש הנמצא בבעלותו, בחזקתו, בשליטתו או בחשבונו של בן זוגו של הנידון, של ילדו שטרם מלאו לו 21 שנים או של אדם אחר הסמוך על שולחנו (אלא אם כן הוכיח הנידון שרכוש זה הגיע לידי לפני תקופת שמונה השנים שקדמו להגשת כתב האישום), ועל כל רכוש נוסף שהנידון העביר לאחר במהלך שמונה השנים שקדמו למועד הגשת כתב האישום ושהנידון לא קיבל תמורה בעדו במהלך התקופה האמורה וכל רכוש נוסף שהנידון העביר לנאמן במהלך אותה תקופה, אף אם שילם לו תמורה מלאה בעד שירותיו. יובהר כי בחלופה האחרונה המדובר ברכוש נוסף על הרכוש האמור לעיל וכי רכוש לא יובא בחשבון יותר מפעם אחת. נוסף על כך, מוצע להביא בחשבון לצורך קביעת שווי תקבולי העבירה כל הוצאה שהוציא הנידון במהלך שש השנים שקדמו למועד הגשת כתב האישום אלא אם כן ההוצאה הוצאה לצורך השגת רכוש שנמנה בחלופות הקודמות.

ההנחה העומדת ביסוד שתי החלופות האחרונות היא כי לגבי נידון המנהל אורח חיים עברייני המבוסס על רכוש שהושג בעבירה – הרי מדובר בהתנהלות ממושכת שעליה מתבסס הנידון לפרנסתו. לפיכך נדרש אומדן גם של רכוש שהיה בחזקתו של הנידון בעבר לצורך חישוב גובה שווי תקבולי העבירה בצו החילוט.

(א) רכוש שהוא תקבולי עבירה אחרת שבה הורשע הנידון, כאמור בסעיף 3(א)6, הנמצא בחזקתו של אדם אחר;

(ב) רכוש כאמור בסעיף 2(ג)2(2) שהמיון לרכישתו או העברתו נעשו לפני ביצוע העבירה שבשלה קבע בית המשפט כי הנידון ניהל אורח חיים עברייני, וזאת גם אם לא הוכח כי המיון או ההעברה כאמור נעשו במטרה למנוע את חילוט הרכוש, ובלבד שהמיון או ההעברה כאמור נעשו במהלך שמונה השנים שקדמו למועד הגשת כתב האישום באותה עבירה.

סימן ג': בקשה לצו חילוט לאחר הרשעה והדיון בה

5. (א) בקשה לצו חילוט לפי פרק זה תוגש בכתב לא יאוחר מ־30 ימים לאחר הגשת כתב האישום; בבקשה יפרט התובע את אלה:

(1) העובדות והתנאים המתקיימים בנסיבות העניין, שבשלהם ניתן לחלט רכוש לפי פרק זה;

(2) הערכת שווי תקבולי העבירה;

(3) אם מתבקש חילוטו של רכוש מסוים – פירוט ותיאור הרכוש שמבקשים לחלט.

(ב) הוגשה בקשה לצו חילוט לפי סעיף קטן (א), יהיה המשיב בבקשה הנאשם וכן כל טוען לזכות ברכוש ובלבד שהוא ידוע וניתן לאתרו בשקידה סבירה.

ד ב ר י ה ס ב ר

בקשה לצו חילוט תתברר בנפרד מההליך הפלילי. לכן על פי סעיף קטן (א) לסעיף 5 המוצע, אין הכרח להגיש את הבקשה לצו חילוט יחד עם הגשת כתב האישום, וזאת בניגוד לדרישה הקיימת בחקיקה היום (ראו למשל סעיף 36א(ה) לפקודת הסמים). את הבקשה לצו חילוט ניתן להגיש בכתב לא יאוחר מ־30 ימים לאחר הגשת כתב האישום. נוסף על כך, החוק המוצע אינו מחייב את בית המשפט להכריע בבקשה לצו חילוט במסגרת גזר הדין, וזאת בניגוד לחובה הקבועה כיום בתקנה 4(ג) לתקנות הסמים. ההצדקה להפרדה זו נובעת מהעובדה שהבקשה לצו חילוט מחייבת לעיתים בירור מורכב של טענות צדדים שלישיים לגבי הרכוש, ואין סיבה שבירור זה יעכב את מתן גזר הדין. מכיוון שמדובר בהליך לחילוט הרכוש שהשיג הנידון שלא כדין כתוצאה מביצוע העבירה, ולא ברכיב עונשי "שגרתי" במסגרת כלל רכיבי גזר הדין, התפיסה היא כי מדובר בהליך בירור נפרד, שיכול להתנהל במקביל להליך הפלילי. אומנם קיים קשר הדוק בין הכרעת הדין לצו החילוט, שכן החילוט נסמך על ההרשעה הפלילית, אך אין מניעה כי ההחלטה בעניין החילוט תהיה אף מוקדמת לגזר הדין.

עוד קובע סעיף 5(א) כי התובע יפרט בבקשתו את כל העובדות והתנאים המתקיימים בנסיבות העניין והמצדיקים חילוט לפי הוראות פרק ב' המוצע. בכלל זה, על התובע להעריך את שווי תקבולי העבירה ואם נתפס רכוש המיועד לחילוט – לפרט את הרכוש האמור ולתארו.

בסעיף 5(ב) מוצע לקבוע כי המשיב יהיה הנאשם וכן טוען לזכות ברכוש. לגבי טוען לזכות ברכוש, על התביעה חלה חובה לפעול בשקידה סבירה כדי לאתרו וליידע אותו

חיים עברייני, נוגע לסוג הרכוש שניתן לחלטו לאחר שנקבע שווי התקבולים כאמור. פסקה (4) המוצעת מוסיפה על אפשרויות החילוט הקבועות בסעיף 2(ג)2 במקרה שבו לא נמצא רכוש של הנידון. ראשית, ואילו על פי סעיף 2(ג)2 ניתן לחלט רק את תקבול העבירה שבגינה ניתן צו החילוט, הרי שבמסגרת אורח חיים עברייני ניתן לחלט גם רכוש שהוא תקבול עבירה אחרת, אם הקביעה על ניהול אורח חיים עברייני מבוססת על כך שבמהלך שש השנים שקדמו להרשעה בעבירה הנוכחית, הורשע הנידון בשתי עבירות נוספות לפחות שבגינן התקבלו תקבולים, כאמור בסעיף 4(5) המוצע. שנית, על פי סעיף 2(ג)2 מתאפשר חילוט רכוש שהנידון מימן את רכישתו או העביר לאדם אחר לפני ביצוע העבירה רק אם הוכח כי המיון או ההעברה נעשו במטרה למנוע את חילוט הרכוש, ואילו במסגרת אורח חיים עברייני ניתן לחלט רכוש שהנידון מימן או העביר לאדם אחר במשך שמונה השנים שקדמו להגשת כתב האישום, גם אם לא הוכח כי המיון או ההעברה נועדו למנוע את חילוט הרכוש. הבדל זה מתבסס על ההנחה כי נידון המנהל אורח חיים עברייני פועל באופן קבוע להברחת נכסיו, לפני הגשת כתב האישום ולאחריה.

סעיפים סימן ג' המוצע עוסק בכללי הפרוצדורה של 5 עד 7 בקשה לצו חילוט לאחר הרשעה בהליך פלילי והדיון בה. בסעיפי הסימן מוסדרים המועדים להגשת הבקשה, המשיבים בבקשה, תוכן בקשת החילוט, סמכות מקומית ועניינית ועוד. סדרי דין נוספים ייקבעו בתקנות שיוחקנו לפי סעיף 37 המוצע.

סעיף 5 המוצע קובע הוראות לעניין הגשת בקשה לצו חילוט לאחר הרשעה בהליך פלילי. על פי החוק המוצע

6. הודעה על בקשה לצו חילוט
תובע ימסור הודעה על הגשת בקשה לצו חילוט לפי סעיף 5, למשיב כאמור בסעיף קטן (ב) של הסעיף האמור; בהודעה תצוין זכותו של מקבל ההודעה לבקש להשמיע את טענותיו בעניין החילוט.
7. שמיעת טענות המשיב
לא יצווה בית המשפט על חילוט רכוש לפי פרק זה אלא לאחר שנתן למשיב הזדמנות להשמיע את טענותיו בעניין החילוט.
8. גילוי מסמכים
משיב בבקשה לצו חילוט רשאי לעיין בחומר הדרוש לו לצורך הוכחת זכותו ברכוש; על עיון כאמור יחולו ההוראות החלות לעניין גילוי מסמכים בהליך אזרחי, בשינויים המחויבים.
9. ראיות חדשות שהתגלו אחרי הגשת כתב אישום
(א) על אף הוראות סעיף 5(א), הוגש כתב אישום והתגלו אחרי תום 30 ימים ממועד ההגשה ראיות חדשות המצביעות על תקבולי עבירה בעבירה שבשלה הוגש כתב האישום, רשאי התובע, באישור בית המשפט, להגיש בקשה לצו חילוט לפי סעיף 5 אחרי תום התקופה האמורה וכל עוד לא ניתן גזר הדין.
(ב) הוגשה בקשה לצו חילוט לפי סעיף 5 ולאחר הגשת הבקשה התגלו ראיות חדשות המצביעות על תקבולי עבירה נוספים, רשאי תובע, באישור בית המשפט, לתקן את הבקשה לצו חילוט בכל שלב עד למתן צו החילוט.
10. בית המשפט המוסמך
(א) הסמכות העניינית והמקומית לדון בצו חילוט לפי הוראות פרק זה תהיה לבית המשפט שאליו הוגש כתב האישום.
(ב) הוגשה בקשה לצו חילוט לפי סעיף 5, ידון בה המותב שהרשיע את הנידון או שופט מתוך המותב.

ד ב ר י ה ס ב ר

6590/10 עיזבון המנוח פואד אשתייה ז"ל נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 28.05.2012).

סעיף 9 סעיף 9 המוצע עניינו בראיות חדשות שהתגלו אחרי הגשת כתב אישום. סעיף קטן (א) קובע כי על אף הוראות סעיף 5(א) המוצע, שלפיו יש להגיש בקשה לצו חילוט בתוך 30 ימים ממועד הגשת כתב אישום, אם התגלו אחרי התקופה האמורה ראיות חדשות המצביעות על תקבולי עבירה בעבירה שבשלה הוגש כתב האישום, רשאי התובע, באישור בית המשפט, להגיש בקשה לצו חילוט גם אחרי התקופה האמורה, וכל עוד לא ניתן גזר דין. סעיף קטן (ב) מתייחס למצב שבו הוגשה בקשה לצו חילוט ולאחר הגשת הבקשה התגלו ראיות חדשות המצביעות על תקבולי עבירה נוספים. על פי הסעיף הקטן המוצע, בנסיבות אלה רשאי התובע, באישור בית המשפט, לתקן את הבקשה לצו החילוט, וזאת בכל שלב עד למתן צו החילוט. זאת בדומה לאפשרות לתקן כתב אישום לאחר תחילת המשפט לפי סעיף 92 לחוק סדר הדין הפלילי או כתב טענות בהליך אזרחי לפי תקנה 46 לתקנות סדר הדין האזרחי.

סעיף 10 מוצע לקבוע כי הסמכות העניינית והמקומית לדון בצו חילוט לאחר הרשעה תהיה נתונה לבית משפט הדן בהליך הפלילי. כאמור לעיל, הדיון בבקשה לצו חילוט הוא הליך נפרד ומקביל להליך הפלילי. מוצע לאפשר קיום דיון בבקשה לצו חילוט לפני דן יחיד, גם אם הדיון בהליך הפלילי שבמסגרתו נדונה שאלת ביצוע העבירה שבבסיס בקשת החילוט נידון לפני מותב תלת. כך במקרה כזה, השופט הדן יהיה שופט מתוך המותב. כך

על הליך החילוט, והוא יהיה המשיב רק אם הוא ידוע וניתן לאתרו בשקידה סבירה כאמור.

סעיף 6 המוצע קובע כי תובע ימסור הודעה למשיב על הגשת הבקשה לחילוט ויכלול בה את זכותו של המשיב לבקש להשמיע את טענותיו בעניין החילוט. סעיף 7 המוצע קובע כי בית המשפט ייתן הזדמנות למשיב להשמיע את טענותיו לפני בית המשפט, בטרם יחליט בבקשה לחילוט. יובהר כי אם המשיב בחר שלא לנצל הזדמנות זו, רשאי בית המשפט להכריע בבקשת החילוט.

סעיף 8 מוצע לעגן את זכות העיון של משיב בבקשה ולקבוע במפורש כי חלה חובת גילוי של מסמכים הקשורים בבקשת החילוט. הוראה זו מטרתה לאפשר למשיב לקבל את המידע הדרוש לו לצורך התגוננות מפני בקשת החילוט. לגבי הנאשם, ככלל, החומר שבבסיס בקשת החילוט יהיה חומר החקירה שהועבר לנאשם לפי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (להלן – חוק סדר הדין הפלילי). ואולם אם יש חומרים נוספים יש להעבירם לעיונו של הנאשם. לגבי טוען לזכות ברכוש, יש להעביר אליו רק את החומר הרלוונטי לבקשת החילוט, ואין הצדקה למסור לו את כל חומר החקירה בעניינו של הנאשם. הסעיף המוצע קובע כי לצורך מימוש זכות העיון יחולו ההוראות החלות לעניין גילוי מסמכים בהליך אזרחי, קרי תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן – תקנות סדר הדין האזרחי) (ראו פרק ט' לתקנות האמורות). יובהר כי אם המשיב נפטר יש להגיש את בקשת החילוט נגד יורשיו (ולא כנגד עיזבונם), וכך תהיה נתונה להם זכות העיון (ראו לעניין זה רע"א

פרק ג': חילוט תקבולי עבירה או שוויים שלא בעקבות הרשעה

סימן א': צו חילוט שלא בעקבות הרשעה

11. (א) בית המשפט רשאי לצוות, לבקשת פרקליט מחוז או ראש חטיבת התביעות במשטרת ישראל (להלן – ראש חטיבת התביעות), על חילוט רכוש שהוא תקבולי עבירה בעבירת פשע או בעבירה המנויה בתוספת הראשונה לחוק מאבק בארגוני פשיעה, אף שלא הורשע אדם בביצוע העבירה, אם מצא כי מתקיים אחד מאלה:

- (1) אין אדם החשוד בביצוע העבירה;
 - (2) האדם החשוד בביצוע העבירה או הנאשם בביצועה, נפטר, אינו נמצא בישראל דרך קבע או שלא ניתן לאתר, ועל כן לא ניתן להגיש נגדו כתב אישום או להמשיך בהליך הפלילי נגדו, לפי העניין;
 - (3) בית המשפט שוכנע, בעקבות הודעת פרקליט מחוז או ראש חטיבת התביעות, כי מתקיימים טעמים מיוחדים שבשללהם אין להגיש כתב אישום נגד החשוד בביצוע העבירה או להמשיך בהליך הפלילי נגד הנאשם בביצועה.
- (ב) בצו החילוט יפרט בית המשפט את הרכוש המוחלט.

(ג) הוכח לבית המשפט כי תקבולי העבירה ניתנו לחשוד או לנאשם בביצוע העבירה, בכסף, יראו כתקבולי עבירה לעניין סעיף זה, כל רכוש אחר בשווי תקבולי העבירה, הנמצא בבעלותו, בחזקתו, בשליטתו או בחשבונו של החשוד או הנאשם, לפי העניין; בסעיף קטן זה, "כסף" – מזומנים, כספים שהועברו לחשבון, המחאות בנקאיות, המחאות נוסעים, מטבעות וירטואליים, ניירות ערך למוכ"ז, שטרות סחירים, וכן כרטיס תשלום ואמצעי תשלום אחר שהמנפיק מתיר לכל אדם לעשות בהם שימוש; לעניין הגדרה זו, "כרטיס תשלום" – לוחית או חפץ אחר המיועדים לרכישת נכסים או שירותים או למשיכת מזומנים, שניתן לצבור בהם ערך כסף.

ד ב ר י ה ס ב ר

השני מתייחס לחילוט של שווי תקבולי העבירה במצבים המפורטים בסעיף 12 המוצע.

סעיף 11 המוצע קובע כי רק פרקליט מחוז או ראש חטיבת התביעות במשטרת ישראל (להלן – ראש חטיבת התביעות) רשאים לבקש מבית המשפט לחלט רכוש שהוא תקבול עבירה, שלא בעקבות הרשעה. לפי סעיף קטן (א) של הסעיף האמור תנאי מקדמי להגשת הבקשה הוא שהתקבול הושג כתוצאה מעבירת פשע או מעבירה המנויה בתוספת הראשונה לחוק המאבק בארגוני פשיעה. העבירות המנויות בתוספת האמורה הן עבירות עוון שאופייניות לפעילות עבריינית סדרתית ומתוחכמת, ולכן יש הצדקה לאפשר חילוט חריג זה גם ביחס לעבירות אלה. יודגש כי על אף השימוש במונח עבירה, אין הכוונה שיש להוכיח את קיומה מעבר לספק סביר, כנהוג במשפט פלילי, אלא די ברמת ההוכחה הנדרשת במשפט אזרחי (ראו דברי הסבר לסעיף 31 המוצע).

נוסף על תנאי מקדמי זה, על בית המשפט להשתכנע כי מתקיים אחד מהתנאים האלה המצביעים על העדר אפשרות לנהל הליך פלילי נגד המשיב: אין אדם החשוד בביצוע העבירה; לא ניתן לנהל הליך פלילי נגד החשוד או הנאשם בביצוע העבירה מכיוון שהוא נפטר, אינו נמצא

יובטח שהשופט שידון בבקשה לצו חילוט יכיר את המסכת העובדתית הרלוונטית לבקשה.

ההצדקה לקיום הדיון בפני דן יחיד מתבססת על ההכרה במאפיינים האזרחיים של ההליך והצורך בבירור סוגיות קנייניות. כשם שבמשפט אזרחי בירור מחלוקות קנייניות בערכאה הראשונה נעשה לפני דן יחיד, ניתן הדבר גם כאן.

סעיפים בפרק ג' המוצע מוסדר חילוט תקבולי עבירה 11 ו-12 שלא בעקבות הרשעה בהליך פלילי. הוראות הפרק מקנות סמכות חילוט שאינה מותנית בקיומה של הרשעה בעבירה שאת תקבוליה מבקשים לחלט.

הסדר חילוט שלא בעקבות הרשעה, המכונה בחוקים אחרים "חילוט אזרחי", קיים כיום בחוק מאבק בארגוני פשיעה (פרק ד'), בחוק איסור הלבנת הון (סעיף 22), בחוק העונשין בעניין גביית דמי חסות (סעיף 428בג) ובפקודת הסמים (סעיף 36). גם בבסיס הסדר זה עומד העיקרון שלפיו אין אפשרות לרכוש זכות ברכוש שהתקבל בעבירה.

ההסדר המוצע כולל שני מסלולי חילוט שלא על בסיס הרשעה: האחד מתייחס לחילוט של תקבול העבירה עצמו או גלגולו במצבים המפורטים בסעיף 11 המוצע;

(א) בית המשפט רשאי לצוות, לבקשת פרקליט מחוז או ראש חטיבת התביעות, על חילוט רכוש בשווי תקבולי עבירה בעבירת פשע או בעבירה המנויה בתוספת הראשונה לחוק מאבק בארגוני פשיעה, אף על פי שלא הורשע אדם בביצוע העבירה, אם מצא כי מתקיימים שניים אלה:

- (1) לא הוגש כתב אישום נגד החשוד בביצוע העבירה או הופסק ההליך הפלילי נגד הנאשם בביצועה, בשל התנהגות פסולה של החשוד או הנאשם, לפי העניין, לרבות הימלטותו מן הדין (בסעיף קטן זה – מניעה להמשך ההליכים);
 - (2) חלפו שנתיים מהמועד שבו נוצרה המניעה להמשך ההליכים, ובמהלך תקופה זו נעשה מאמץ סביר להגיש כתב אישום או לחדש את ההליך הפלילי, לפי העניין; בית המשפט רשאי לאפשר הגשת בקשה לצו חילוט לפי סעיף זה אף בטרם חלפה התקופה האמורה, אם מצא כי קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.
- (ב) על צו חילוט לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף 2(ב) עד (ד), בשינויים המחויבים.

ד ב ר י ה ס ב ר

אישום נגד החשוד או הופסק ההליך הפלילי נגד הנאשם נוכח התנהגות פסולה של החשוד או הנאשם. הפסקת ההליך הפלילי נגד הנאשם כוללת הן את האפשרות של חזרה מכתב האישום כאמור בסעיפים 93–94 לחוק סדר דין הפלילי והן את האפשרות להחליט הליכים כאמור בסעיף 94 לחוק האמור. התנהגות פסולה כוללת, למשל, שיבוש משמעותי להליך הפלילי דרך השפעה על עדים וכן הימלטות מהדין. מכיוון שהנאשם או החשוד עצמו אחראי למניעה להמשך ההליכים, דבק בו אשם המצדיק לאפשר את חילוט שוויים של תקבולי העבירה, בדומה לחילוט לאחר הרשעה.

נוסף על כך, על התביעה להוכיח, בטרם הגשת הבקשה, כי במשך שנתיים עשתה מאמץ סביר להגיש את כתב האישום או לחדש את ההליך הפלילי. מאמץ מעין זה יכול להיות בניסיון לגלות ראיות חדשות או בניסיון לאתר את החשוד או הנאשם. עם זאת, בית המשפט רשאי לקצר את התקופה האמורה אם מצא כי קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.

סעיף קטן (ב) של סעיף 12 המוצע קובע כי ההוראות שבסעיף 2(ב) עד (ד) המוצע החלות על צו חילוט לאחר הרשעה, לעניין אופן קביעת צו החילוט, סכום החילוט והמקורות שאליהם ניתן לפנות לאיתור רכוש וחילוטו, יחולו, בשינויים המחויבים, גם על צו חילוט בשווי תקבולי עבירה שלא בעקבות הרשעה. השינויים המחויבים לעניין זה הם, בין השאר, קריאת ההוראות המכוונות כלפי הנידון כמכוונות כלפי הנאשם או החשוד, לפי העניין.

יצוין כי סמכות חילוט בשווי של תקבולי עבירה שלא בעקבות הרשעה, קיימת כיום בסעיף 136 לפקודת הסמים. סעיף דומה, המאפשר לבית המשפט להורות על חילוט שווי של תקבול עבירה שקיבל חשוד או נאשם שיש די ראיות להגיש נגדו כתב אישום והוא נמלט מהדין, קיים בסעיף 28 לחוק האנגלי (Proceeds of Criminal Act 2002). (c.29, s.28 (Eng.))

בישראל דרך קבע או שלא ניתן לאתרו; מתקיימים טעמים מיוחדים שבשלהם התביעה החליטה כי אין להגיש כתב אישום נגד החשוד או להמשיך בהליך פלילי נגד הנאשם. החלופה האחרונה, הטענה הודעה של פרקליט המחוז או של ראש חטיבת התביעות, מכוננת למקרים שבהם יש קושי ייחודי בניהול ההליך הפלילי, אך התביעה סבורה כי קיימת הצדקה לחלט את תקבולי העבירה (למשל, במקרה שבו לא ניתן לקיים הליך פלילי נגד כל החשודים בביצוע העבירה והתביעה החליטה להגיש כתב אישום נגד המעורבים העיקריים בלבד. במקרה כזה התביעה תוכל לבקש מבית המשפט לחלט רכוש שלא בעקבות הרשעה ממי שהוחלט שלא להגיש נגדו כתב אישום). לפי ההסדר המוצע על בית המשפט להשתכנע כי הטעמים המיוחדים שפורטו בבקשה אכן מוצדקים.

סעיף קטן (ב) של סעיף 11 המוצע מבהיר כי יש לפרט את הרכוש המוחלט, לנוכח העובדה כי חילוט לפי סעיף זה מתאפשר רק ביחס לתקבול העבירה עצמו (ובכלל זה גלגול – ראו הגדרה "תקבולי עבירה").

סעיף קטן (ג) של סעיף 11 קובע חריג לכלל האמור וקובע כי אם העבירה הניבה תקבולים שהם כסף, בית המשפט רשאי להורות על חילוט רכוש אחר בשווי תקבולי העבירה שהוכחו לפניו, ממי שנקבע כי ביצע את העבירה. ההצדקה לחריג זה נובעת מקשיי העקיבה אחר כסף או כל אמצעי תשלום אחר שאינו ניתן לעקיבה. יצוין כי ההגדרה המוצעת למונח "כסף" מסתמכת על ההגדרה "כספים" בחוק איסור הלבנת הון.

סעיף 12 המוצע עניינו בחילוט רכוש בשווי תקבולי עבירה, שלא בעקבות הרשעה. סמכות חילוט זו היא סמכות חריגה ולפיכך הסעיף מונה תנאים מצומצמים ונוקשים יותר להפעלתה מהתנאים הקבועים בסעיף 11 המוצע. לפי הסעיף המוצע, פרקליט מחוז או ראש חטיבת התביעות יהיו רשאים לבקש חילוט בשווי תקבולי עבירה שלא בעקבות הרשעה, במצבים מיוחדים שבהם לא הוגש כתב

סימן ב': בקשה לצו חילוט שלא בעקבות הרשעה והדיון בה

13. (א) בקשת פרקליט מחוז או ראש חטיבת התביעות לצו חילוט לפי פרק זה, תוגש בכתב ולא בעקבות הרשעה
- (1) העובדות והתנאים המתקיימים בנסיבות העניין, שבשלהם ניתן לחלט רכוש לפי פרק זה;
- (2) לעניין חילוט לפי סעיף 11 – פירוט ותיאור הרכוש שמבקשים לחלט;
- (3) לעניין חילוט לפי סעיף 12 – הערכת שווי תקבולי העבירה ואם מתבקש חילוטו של רכוש מסוים – פירוט ותיאור הרכוש שמבקשים לחלט.
- (ב) הוגשה בקשה לצו חילוט לפי סעיף קטן (א), יהיה המשיב בבקשה הטוען לזכות ברכוש וכן החשוד או הנאשם בביצוע העבירה שבקשר אליה מתבקש חילוט הרכוש, ובלבד שהם ידועים וניתן לאתרם בשקידה סבירה.
14. פרקליט מחוז או ראש חטיבת התביעות ימסור הודעה על הגשת בקשה לצו חילוט לפי סעיף 13 למשיב כאמור בסעיף קטן (ב) של הסעיף האמור; בהודעה תצוין זכותו של מקבל ההודעה לבקש להשמיע את טענותיו בעניין החילוט.
15. הוראות סעיפים 7 ו-8 יחולו לעניין דיון בצו חילוט לפי פרק זה, בשינויים המחויבים.
16. הוגשה בקשה לצו חילוט לפי סעיף 13 ולאחר הגשת הבקשה התגלו ראיות חדשות המצביעות על תקבולי עבירה נוספים, רשאי פרקליט מחוז או ראש חטיבת התביעות, באישור בית משפט, לתקן את הבקשה לצו חילוט בכל שלב עד למתן צו החילוט.
17. (א) הסמכות העניינית לדון בצו חילוט לפי הוראות פרק זה תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך לדון בעבירה שבקשר אליה מתבקש החילוט.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 16 סעיף 16 המוצע שעניינו תיקון בקשה לצו חילוט בשל ראיות חדשות שהתגלו אחרי הגשת הבקשה, דומה במהותו לסעיף 9(ב) המוצע. למען הסר ספק, יובהר כי אם הוגשה בקשה לצו חילוט בשווי תקבולי עבירה שלא בעקבות הרשעה, לפי סעיף 12 המוצע, די בכך שהתגלו ראיות המצביעות על תקבולי עבירה נוספים כדי להצביע על שווי תקבולי עבירה גבוה יותר, אך אם הוגשה בקשה לצו חילוט של תקבולי עבירה שלא בעקבות הרשעה, לפי סעיף 11, יש להצביע על תקבולי עבירה מסוים שהתגלו או על גלגול.

סעיף 17 סעיף 17 המוצע קובע הוראות לעניין הסמכות העניינית והמקומית לדון בצו חילוט שלא בעקבות הרשעה לפי פרק ג' המוצע. על פי הסעיף המוצע, הסמכות העניינית תהיה נתונה לבית המשפט שהיה מוסמך לדון בעבירה לו היה מוגש כתב אישום בעניינו של החשוד או לבית המשפט שהוגש אליו כתב אישום בעניינו של הנאשם אך ההליך הופסק. אף על פי שאין מדובר בהליך פלילי, בית המשפט נדרש לבחון אם התקיימה עבירה, ולכן ראוי לקבוע את הסמכות העניינית בדומה להליך הפלילי.

הסמכות המקומית תהיה נתונה לבית המשפט שבו נעברה העבירה שבקשר אליה מתבקש החילוט או במקום שנמצא הרכוש שמבקשים לחלט או מקום מגוריו

סעיפים 13 עד 15 סעיפים 13 עד 15 המוצעים שענינם בבקשה לצו חילוט שלא בעקבות הרשעה ובדיון בבקשה כאמור, דומים לסעיפים 5 עד 7 המוצעים שענינם בבקשה לצו חילוט בעקבות הרשעה, אך יש בהם שינויים מעטים הנובעים מכך שמדובר בהליך שונה. סעיף 13(א) קובע שבבקשה לפי סעיף 11 פרקליט המחוז או ראש חטיבת התביעות חייבים לפרט את הרכוש המבוקש לחילוט, שכן בבקשה לפי סעיף זה ניתן לחלט רק את תקבולי העבירה או את גלגולו. זאת בניגוד לבקשה לחילוט לפי סעיף 12 שבה די שפרקליט המחוז או ראש חטיבת התביעות יפרטו את הערכת שווי תקבולי העבירה, ועליהם לפרט את הרכוש ולתארו רק אם מתבקש חילוט של רכוש מסוים, בדומה להוראות סעיף 5.

סעיף 13(ב) מבדיר שנוסף על כך שטוען לזכות ברכוש יהיה המשיב בבקשה רק אם הוא ידוע וניתן לאתרם בשקידה סבירה, גם החשוד או הנאשם יהיה משיב בבקשה רק אם הוא ידוע וניתן לאתרם בשקידה סבירה. זאת בניגוד לבקשה לחילוט לאחר הרשעה, שבה הנאשם תמיד יהיה המשיב, שכן הוא ידוע ועומד לדון פלילי בגין העבירה.

סעיף 15 מחיל את ההוראות לעניין שמיעת טענות המשיב וגילוי מסמכים שבסעיפים 7 ו-8 המוצעים, בשינויים המחויבים.

(ב) הסמכות המקומית לדון בצו חילוט לפי פרק זה תהיה נתונה לבית המשפט שבאזור שיפוטו מתקיים אחד מאלה:

(1) נעברה העבירה שבקשר אליה מתבקש החילוט;

(2) נמצא הרכוש שאותו מבקשים לחלט;

(3) נמצא מקום מגוריו של המשיב.

(ג) בית המשפט שאליו הוגשה בקשה לצו חילוט לפי הוראות פרק זה, רשאי לדון בבקשה בדין יחיד.

הוגשה בקשה לצו חילוט לפי פרק זה והוגש כתב אישום נגד החשוד בביצוע העבירה שבקשר אליה התבקש צו החילוט או חודש ההליך הפלילי נגד הנאשם באותה עבירה, לא ידון בית המשפט בבקשה, ואם החל לדון בה – יפסיק את הדיון, אלא אם כן מצא כי מתקיימים טעמים מיוחדים שיירשמו המצדיקים שלא לעשות כן.

18. הפסקת דיון בשל הליך פלילי

פרק ד': סיוגים לחילוט

(א) בית המשפט לא יצווה על חילוט רכוש, כולו או חלקו, אף אם הוכחו העובדות והתנאים לחילוט הרכוש לפי חוק זה, אם טוען לזכות ברכוש הוכיח את זכותו ברכוש, ומתקיים המפורט להלן לפי העניין.

19. סיוגים לחילוט של רכוש בשל זכויות של אחר ברכוש

(1) לעניין רכוש שהוא תקבולי עבירה – הטוען לזכות ברכוש הוכיח כי זכותו ברכוש נרכשה לפני המועד שבו נתפס הרכוש לפי סעיף 30 (בסעיף זה – מועד התפיסה), וכן כי מתקיים אחד מאלה:

(א) הוא רכש את זכותו ברכוש לפני שהרכוש היה לתקבולי עבירה והרכוש היה לתקבולי עבירה בלא ידיעתו או על אף התנגדותו;

ד ב ר י ה ס ב ר

אינו של הנידון אלא של הנושה, או צד שלישי שקיבל לידי את תקבול העבירה.

של המשיב. הסדר דומה קיים בתקנה 8 לתקנות הסמים, הקובעת את הסמכות המקומית לבקשות חילוט לפי פקודת הסמים וחוק איסור הלבנת הון.

על פי סעיף קטן (א) המוצע, כדי להתגונן מפני בקשת החילוט על הטוען לזכות ברכוש להוכיח את זכותו ברכוש, וזאת ברמת ההוכחה הנדרשת במשפט אזרחי (ראו סעיף 31 המוצע). נוסף על כך, על הטוען לזכות ברכוש להוכיח כי זכותו נרכשה לפני המועד שבו נתפס הרכוש לפי סעיף 30 המוצע (להלן – מועד התפיסה). מועד התפיסה הוא המועד שבו המדינה ביצעה מעשה פומבי כדי להבטיח את הרכוש המיועד לחילוט, ולכן כל ניסיון לרכוש זכות ברכוש לאחר מועד זה נגוע באופן אינהרנטי בחוסר תום לב.

נוסף על כך, מונה סעיף קטן (א), (בפסקאות (1) עד (3) שבו, תנאים נוספים שעל הטוען לזכות ברכוש להוכיח כדי שזכותו תגבר על זכות החילוט, וזאת בהתאם לסוג הרכוש שמבקשים לחלט:

(1) לעניין רכוש של הנידון שאינו תקבולי עבירה – כשהחילוט המבוקש הוא של רכוש של הנידון בשווי תקבולי העבירה, הרכוש עצמו אינו רכוש "פסול" ולכן כל שעל הטוען לזכות להוכיח הוא שרכש את זכותו ברכוש טרם מועד התפיסה, בתום לב. יצוין כי לגבי תאגיד בנקאי הטוען לזכות קיוו, רשאי בית המשפט, לצורך בחינת תום הלב של התאגיד הבנקאי, לבחון, בין השאר, את היישום הסביר והמקובל של ההוראות הרגולטוריות והרלוונטיות בנסיבות העניין, בידי אותו תאגיד בנקאי;

סעיף 18 מוצע לקבוע כי אם לאחר הגשת הבקשה לצו חילוט שלא בעקבות הרשעה, הוגש בסופו של דבר כתב אישום נגד החשוד בביצוע העבירה או חודש ההליך הפלילי נגד הנאשם באותו עבירה, יופסקו ההליכים בעניין צו החילוט לפי פרק ג' המוצע ותינתן קדימות לניהול ההליך הפלילי. קדימות זו תמנע כפל בירור ובזבוז זמן שיפוטי שכן בית המשפט הדן בהליך הפלילי ממילא דן בהרשעתו של הנאשם ולכן עליו לדון גם בבקשה לצו חילוט הנובעת מהרשעה זו. הסעיף המוצע קובע כי ההליכים יופסקו, ולא יעוכבו, מכיוון שבמסגרת ההליך הפלילי תתברר גם שאלת החילוט ולא יהיה צורך לשוב ולדון בשאלה זו במסגרת הליך החילוט בלא הרשעה.

סעיף 19 פרק ד' המוצע קובע סיוגים לחילוט רכוש לפי החוק המוצע. סיוגים דומים מצויים בחוק מאבק בארגוני פשיעה, בחוק איסור הלבנת הון ובפקודת הסמים.

סעיף 19 המוצע מתייחס למצבים שבהם זכותו של טוען לזכות ברכוש (שאינו החשוד, הנאשם או הנידון) גוברת על זכותה של המדינה לחילוט הרכוש. הטוען לזכות ברכוש, כהגדרתו המוצעת בסעיף 1, יכול שיהיה, בין השאר, נושה של הנידון הטוען שהרכוש שבידי הנידון

(ב) הוא רכש את זכותו ברכוש אחרי שהרכוש היה לתקבולי עבירה, ועשה כן בתמורה ובתום לב ובלי שהיה יכול לדעת כי הרכוש הוא רכוש כאמור;

(2) לעניין רכוש של הנידון שאינו תקבולי עבירה – הטוען לזכות ברכוש הוכיח כי זכותו ברכוש נרכשה לפני מועד התפיסה בתום לב;

(3) לעניין רכוש של אדם אחר כאמור בסעיפים 2(ג) או 4(ב) – הטוען לזכות ברכוש אינו האדם שהנידון העביר אליו את הרכוש או מימן את רכישת זכותו ברכוש, והוא הוכיח כי זכותו ברכוש נרכשה לפני מועד התפיסה וכי רכש את זכותו בתמורה ובתום לב.

(ב) מצא בית המשפט כי אין לחלט רכוש לפי הוראות סעיף זה, בשל זכותו של טוען לזכות ברכוש, אך סבר כי ניתן לחלט את הרכוש בכפוף לזכותו של הטוען לזכות ברכוש, רשאי הוא, על אף האמור בסעיף זה, להורות על חילוט הרכוש בכפוף לזכות האמורה. (ג) מצא בית המשפט כי אין לחלט חלק מהרכוש לפי הוראות סעיף זה, בשל זכותו של טוען לזכות ברכוש, באותו חלק, רשאי הוא, על אף האמור בסעיף זה, לחלט גם את החלק האמור, בכפוף למתן הוראות בעניין תשלום לטוען לזכות ברכוש, בשל זכותו כאמור.

20. בית המשפט לא יצווה על חילוט רכוש שהוא מיטלטלין שאינם ניתנים לעיקול לפי סעיף 22(א)(1) עד (6) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967.¹³ סייגים נוספים לחילוט רכוש

ד ב ר י ה ס ב ר

על העדר תמורה וחוסר תום לב. לכן זכותו של אדם כאמור אינה יכולה לגבור על החילוט. במקרה כזה הטוען לזכות ברכוש יכול שיהיה כל אדם אחר, מלבד אדם כאמור, והוא צריך להוכיח כי רכש את זכותו ברכוש בתמורה ובתום לב. תום הלב יתבטא לעניין זה, בין השאר, בשאלה אם האדם שרכש את הרכוש ידע כי המדובר ברכוש של נידון שהועבר לאחר כדי להתחמק מהחילוט.

בסעיף קטן (ב) מוצע לקבוע כי אם ניתן לחלט את הרכוש בכפוף לזכותו של הטוען לזכות ברכוש (למשל לחלט את זכות הבעלות בדירה בכפוף לזכות השכירות של טוען לזכות ברכוש), רשאי בית המשפט להורות על חילוט הרכוש בכפוף לזכות האמורה. הוראה זו נועדה להתגבר על האיסור הגורף הקבוע בסעיף קטן (א) המוצע ולאפשר חילוט במצב שבו ניתן להמשיך להגן על זכותו של הטוען לזכות ברכוש גם לאחר החילוט.

בסעיף קטן (ג) מוצע לקבוע כי אם מתקיימים סייגים לחילוט בנוגע לחלק מהרכוש, ניתן לחלט את הרכוש כולו בכפוף למתן הוראות בעניין תשלום לטוען לזכות ברכוש בשל זכותו בחלק האמור. הוראה זו נועדה להתמודד עם מצבים שבהם החשוד, הנאשם או הנידון מחזיק ברכוש יחד עם טוען לזכות ברכוש. בדומה לסעיף קטן (ב) המוצע, גם כאן מטרת ההוראה היא להתגבר על האיסור הגורף הקבוע בסעיף קטן (א) המוצע ולאפשר חילוט במצב שבו ניתן לפצות את הטוען לזכות ברכוש על הפגיעה בזכותו.

סעיף 20 הסעיף המוצע קובע סייג נוסף לחילוט רכוש לפי החוק המוצע, ולפיו אין לחלט רכוש שהוא מיטלטלין שאינם ניתנים לעיקול לפי סעיף 22(א)(1) עד (6)

(2) לעניין רכוש שהוא תקבולי עבירה – אם הטוען לזכות ברכוש רכש את זכותו ברכוש לפני שהרכוש היה לתקבולי עבירה, עליו להוכיח כי הרכוש הפך להיות תקבולי עבירה בלא ידיעתו או על אף התנגדותו. מצב מעין זה נדיר יחסית אך הוא אפשרי, למשל כאשר אדם רכש רכוש ומעביר אותו לאחר והאחר משלם לנידון ברכוש זה כדי לגרום לו לבצע עבירה. במקרה כזה על הטוען לזכות ברכוש להוכיח כי הוא לא ידע שהרכוש האמור יהיה תקבולי עבירה או שהוא התנגד לכך. אם הטוען לזכות ברכוש רכש את זכותו ברכוש לאחר שהרכוש היה לתקבולי עבירה, עליו להוכיח כי עשה כן בתמורה ובתום לב. מצב זה נפוץ יותר והוא הוכר בפסיקה (ראו למשל בע"א 8679/06 חביץ' נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 30.12.2008), שם נאמר כי "כאשר מדובר בבעלי זכות קניינית תמי לב, עצם מעורבות הנכסים בדבר עבירה אינו מפקיע את זכותם ברכוש" (ראו בפסקה 7 לפסק דינו של המשנה לנשיאה ריבלין)). לעניין זה יובהר כי התנאי האמור נוגע לכלל תקבולי העבירה בין שהם תקבולי העבירה שבה הורשע הנידון ובין שהם תקבולי עבירות קודמות שעל בסיסן נקבע כי הנידון ניהל אורח חיים עברייני כאמור בסעיף 3(א)(5).

לעניין רכוש של אדם אחר כאמור בסעיפים 2(ג) או 4(ב), כלומר – רכוש שהנידון העביר לאדם אחר או רכוש שהנידון מימן את רכישתו, בלא תמורה או בתמורה נמוכה באופן בלתי סביר ממחיר השוק – ברור כי האדם שאליו הועבר הרכוש או שרכשו מומן כאמור לא היה יכול לרכוש את זכותו ברכוש בתמורה ובתום לב, שכן הנסיבות שבהן נרכש הרכוש או מומנה רכישתו מצביעות בשלעצמן

¹³ ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.

- (1) צו תפיסה;
- (2) צו מניעה;
- (3) צו עיקול;
- (4) צו בדבר מתן ערבויות מטעם החשוד, הנאשם או אדם אחר המחזיק ברכוש;
- (5) צו הכולל הוראות בדבר ניהול זמני של הרכוש, ובכלל זה מימושו, בידי האפוסטרופוס הכללי או מי שהוא הסמיך לכך או בידי כונס נכסים שימונה לשם כך, ולעניין רכוש מהסוג שנקבע לפי סעיף 33(ט) – בידי הרשות החוקרת שתפסה את הרכוש;
- (6) צו המורה על רישום הערה או רישום אחר בפנקסים המתנהלים על פי דין, ובכלל זה רישום שעבוד;
- (7) כל צו זמני אחר הדרוש, לדעת בית המשפט, כדי למנוע את סיכול החילוט, להבטיח את מימושו או למנוע פגיעה בערכו של הרכוש המיועד לחילוט.

ד ב ר י ה ס ב ר

בסעיף קטן (א) של סעיף 21 המוצע מוגדרים סוגי הצווים הזמניים שבית המשפט מוסמך לתת – צו תפיסה (פסקה 1); צו מניעה (פסקה 2); צו עיקול (פסקה 3); צו בדבר מתן ערבויות מטעם החשוד, הנאשם או אדם אחר המחזיק ברכוש (פסקה 4) – לעניין זה יובהר כי החלופה לערבויות מטעם החשוד רלוונטית רק לצו זמני בבקשה לצו חילוט שלא בעקבות הרשעה; בפסקה (5) מוסמך בית המשפט לתת צו הכולל הוראות בדבר ניהול זמני של הרכוש ובכלל זה מימושו (כלומר – מכירתו), בידי האפוסטרופוס הכללי או מי שהוא הסמיך לכך, בידי כונס נכסים שימונה לשם כך, או בידי הרשות החוקרת שתפסה את הרכוש ושמונה על ניהולו, בהתאם לתקנות שיקבע השר בנושא זה, לפי סעיף 33(ט)1. בהתייחסות עם השר לביטחון לאומי. צו למימוש הרכוש נועד בעיקר למצבים שבהם החזקת הרכוש בידי המדינה אינה אפשרית בשל מורכבות החזקה וניהול הרכוש, או שהחזקת הרכוש תביא לפגיעה בערכו (למשל ירידת ערך של מכונות, מלאי עסקי ועוד). מתן צו כזה מחייב איוון בין הקושי או הנוק העלול להיגרם עם המשך החזקת הרכוש ובין הפגיעה במשיב כתוצאה מהמכירה, אם תידחה הבקשה לצו חילוט בסופו של דבר. בפסקה (6) מוסמך בית המשפט לתת צו המורה על רישום בפנקסים המתנהלים על פי דין, ובכלל זה רישום שעבוד, ובפסקה (7) מוסמך בית המשפט לתת כל צו אחר שיסייע בהגשמת מטרותיו של הצו הזמני כאמור לעיל – למנוע את סיכול החילוט, להבטיח את מימושו או למנוע פגיעה בערכו של הרכוש המיועד לחילוט.

לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967. סייג זה מופיע גם בסעיף 19(א) לחוק מאבק בארגוני פשיעה ובסעיף 36(ג) לפקודת הסמים, והוא נועד למנוע חילוט רכוש שהכרחי למחיתו של אדם.

יצוין כי בסעיף 19 לחוק מאבק בארגוני פשיעה ובסעיף 36 לפקודת הסמים קיים סייג לחילוט שלפיו יש להותיר אמצעי מחיה סבירים ומקום מגורים סביר לבעל הרכוש ולבני משפחתו הגרים עימו. סייג זה אינו מעוגן בחוק המוצע מכיוון שהחוק המוצע מסדיר חילוט תקבולי עבירה בלבד ולא חילוט אמצעי עבירה. מכיוון שאדם אינו יכול לרכוש זכות ברכוש שמקורו בביצוע עבירה, אין להותיר בידיו את שקיבל מהעבירה ואין למצבו הכלכלי השפעה על הנחת המוצא הזו. עם זאת, במסגרת הצווים הזמניים הורחבו הסייגים האמורים מכיוון שכל עוד לא הוכח שהנאשם התעשר כתוצאה מביצוע עבירה אין הצדקה שלא לאפשר לו להמשיך בהתנהלות כלכלית סבירה (ראו דברי הסבר לסעיף 23).

סעיף 21 בפרק ה' מוצע להסדיר את נושא הצווים הזמניים בבקשות לצו חילוט בעקבות הרשעה או שלא בעקבות הרשעה. מטרת צווים אלה להבטיח את מימושו של החילוט, למנוע את סיכולו או למנוע פגיעה בערכו של הרכוש המיועד לחילוט. תפיסה ראשונית של הרכוש נעשית בדרך כלל במהלך החקירה אגב שימוש בסמכויות אכיפה ובייחוד תוך שימוש בסמכויות החיפוש והתפיסה המעוגנות בסעיף 32 לפקודת מעצר וחיפוש (ראו גם בדברי הסבר לסעיף 30 המוצע). עם הגשת הבקשה לצו חילוט, מוצע להסמיך את בית המשפט להורות על צו זמני מכוח החוק המוצע.

(ב) הוגשה בקשה לצו חילוט לפי חוק זה, רשאי בית המשפט שאליו הוגשה הבקשה, על פי בקשת תובע – אם הבקשה לצו חילוט הוגשה לפי פרק ב' או על פי בקשת פרקליט מחוז או משנהו, או ראש חטיבת התביעות או משנהו – אם הבקשה הוגשה לפי פרק ג', לתת צו זמני, אם נוכח כי מתקיימים לכאורה העובדות והתנאים הנדרשים לחילוט רכוש לפי חוק זה וכי אימתן הצו הזמני עלול להכביד על מימוש החילוט, לסכלו או לפגוע בערכו של הרכוש המיועד לחילוט.

בקשה לצו זמני
והדיון בה

22.

(א) בקשה לצו זמני תוגש לא יאוחר מ־30 ימים לאחר הגשת בקשת החילוט.

(ב) על בקשה לצו זמני לפי פרק זה והדיון בה יחולו הוראות סימן ג' לפרק ב' או הוראות סימן ב' לפרק ג', לפי העניין.

(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאי בית המשפט לדחות את הדיון לגבי זכותו של טוען לזכות ברכוש ולתת צו זמני בכפוף למתן הוראות לשם הבטחת זכותו כאמור, שתוכרע בהליך העיקרי.

(ד) בית המשפט לא ייתן צו זמני הכולל הוראות לאפוטרופוס הכללי או למי שהוא הסמיק לכך בדבר ניהול זמני של הרכוש או מימושו, אלא לאחר שנתן הזדמנות לאפוטרופוס הכללי להשמיע את עמדתו בעניין.

סייגים למתן צו זמני 23.

(א) על מתן צו זמני לפי פרק זה יחולו הוראות פרק ד', בשינויים המחויבים.

(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), בית המשפט לא ייתן צו זמני לפי פרק זה אלא אם כן נוכח כי לבעל הרכוש שלגביו יינתן הצו ולבני משפחתו הגרים עימו יהיו אמצעי מחיה סבירים ומקום מגורים סביר; לעניין סעיף קטן זה, שיעור אמצעי מחיה סבירים לא יפחת משיעור גמלה כהגדרתה בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980¹⁴ שהייתה מחושבת בהתאם להוראות סעיף 5 לחוק האמור.

ד ב ר י ה ס ב ר

הרשעה, לפי העניין והדיון בהן. הוראה זו דומה להוראה שבסעיף 25 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, והיא מתבקשת נוכח קיומם של מצבים שבהם אין מחלוקת בדבר נכונות טענתו של הטוען לזכות ברכוש. במצב כזה, זכותו הקניינית של הטוען לזכות ברכוש מחייבת בירור מיידי כדי למזער את הפגיעה בזכות ואין הצדקה לדחות את הבירור עד תום ההליכים. במצבים שבהם הטענה לזכות ברכוש אינה מובהקת או פשוטה להכרעה מוצע להקנות לבית המשפט, בסעיף קטן (ג), את הסמכות לדחות את הדיון בטענות אלה לבירור שייערך בהליך העיקרי של הבקשה לצו חילוט. במסגרת זו, בית המשפט אף רשאי לתת הוראות לצורך הבטחת זכויותיו לכאורה של הטוען לזכות ברכוש.

בסעיף קטן (ד) מוצע לקבוע כי בית המשפט לא ייתן צו זמני הכולל הוראות לאפוטרופוס הכללי, בדבר ניהול זמני של הרכוש או מימושו, אלא לאחר שנתן הזדמנות לאפוטרופוס הכללי להשמיע את עמדתו בעניין. סעיף זה נועד להבטיח שההוראות שבית המשפט שוקל לתת יהיו ניתנות לביצוע בידי האפוטרופוס הכללי.

סעיף 23 סעיף 23 המוצע עניינו בסייגים למתן צו זמני. סעיף קטן (א) מחיל על מתן צו זמני את הסייגים החלים לפי פרק ד' המוצע, על מתן צו חילוט (ראו דברי הסבר לסעיפים 19 ו־20 המוצעים).

בסעיף קטן (ב) של סעיף 21 המוצע נקבע כי הדרג המוסמך להגיש את הבקשה לצו חילוט יהיה גם זה המוסמך להגיש את הבקשה לצו זמני, כלומר: תובע – אם הצו הזמני מוגש במסגרת בקשה לצו חילוט בעקבות הרשעה, או פרקליט מחוז או ראש חטיבת התביעות – אם הצו הזמני מוגש במסגרת בקשה לצו חילוט שלא בעקבות הרשעה.

עם זאת, בבקשה לצו חילוט שלא בעקבות הרשעה, מוצע שגם המשנה לפרקליט המחוז או המשנה לראש חטיבת התביעות יהיו רשאים להגיש בקשה לצו זמני, שכן הבקשה לצו זמני מסתמכת על הבקשה לצו חילוט ולכן די במעורבותם, לאחר שפרקליט המחוז או ראש חטיבת התביעות אישרו את הגשת הבקשה לצו חילוט.

סעיף 22 סעיף 22 המוצע עניינו בבקשה לצו זמני והדיון בה.

בסעיף קטן (א) מוצע לקבוע כי בקשה לצו זמני תוגש בתוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה לצו חילוט. פרק זמן זה נועד לתת שהות מספקת לתביעה כדי לעבור משלב התפיסה הראשונית מכוח פקודת מעצר וחפוש, כאמור לעיל, לתפיסה מכוח צו זמני לפי הוראות פרק ה' המוצע.

בסעיף קטן (ב) מוצע לקבוע כי טענותיו של טוען לזכות ייבחנו כבר בשלב הצו הזמני, ועל הדיון יחולו ההוראות בדבר בקשה לצו חילוט בעקבות הרשעה או שלא בעקבות

¹⁴ ס"ח התשמ"א, עמ' 30.

(ג) הייתה לבעל עסק זכות ברכוש שלגביו מתבקש צו זמני לפי פרק זה, ומצא בית המשפט כי מתן הצו הזמני לגבי אותו רכוש עלולה להביא להפסקת פעילותו השוטפת של העסק, רשאי הוא להורות כי חלקו של הרכוש ישמש למימון ההוצאות הכרוכות בהפעלת העסק, בתנאים שיוורה.

(ד) הוגשה בקשה לצו חילוט לפי פרק ב' וכן בקשה לצו זמני לפי פרק זה, רשאי בית המשפט, לבקשת הנאשם, להורות בצו הזמני כי חלק מהרכוש שלגביו ניתן הצו ישמש למימון הוצאות סבירות לצורך הייצוג המשפטי של הנאשם; בית המשפט לא יורה כאמור בסעיף קטן זה לגבי רכוש שהוא תקבולי עבירה; השר רשאי לקבוע את השיעור המרבי של הוצאות סבירות לייצוג משפטי שבית משפט יהיה רשאי להורות עליו לפי סעיף קטן זה.

24. החליט בית המשפט לתת צו זמני לפי פרק זה, יקבע את סוג הצו, הרכוש שאליו הוא מתייחס, תנאיו ותקופת תוקפו, והכול במידה שאינה עולה על הנדרש כדי להשיג את מטרות הצו הזמני.

25. בית המשפט רשאי, ביוזמתו או לבקשת צד להליך, לדון מחדש בצו זמני שנתן לפי פרק זה, אם שוכנע כי הדבר מוצדק בשל נסיבות שהשתנו או עובדות חדשות שהתגלו לאחר מתן הצו הזמני.

מתן צו זמני,
במידה שאינה
עולה על הנדרש

עיון חוזר בצו זמני

דברי הסבר

בסעיף קטן (ד) מוצע לאפשר לבית המשפט להורות על מימון ייצוג משפטי של הנאשם מתוך הרכוש שנתפס. בשלב מתן הצו הזמני, אין עדיין הכרעה סופית של בית המשפט שלפיה הנאשם הפיק תקבולים מעבירה, ועל כן חזקת החפות עומדת לו ויהיה ניתן להורות על מימון ייצוג המשפטי, אם אין לו מקורות מימון אחרים. אם התביעה תרצה להוכיח במסגרת הצו הזמני כי קיים קשר ישיר בין הרכוש שנתפס לבין העבירה – בית המשפט לא יהיה רשאי להורות על מימון ייצוג המשפטי של הנאשם מהרכוש האמור בכל מקרה, מוצע להגביל את סכום ההוצאות המשפטיות בתקנות. הסכומים ייקבעו, בין השאר, בהתחשב בתקנות הסניגוריה הציבורית (שכר טרחה לסניגורים ציבוריים), התשנ"ו–1996 (ק"ת התשנ"ו, עמ' 981).

סעיף 24 ההוראה המוצעת דומה להוראה הקיימת בסעיף 26 לחוק מאבק בארגוני פשיעה והיא מנחה את בית המשפט לתת צו זמני באופן שמשגי את מטרות הצו, ולא מעבר לכך. בשלב הצו הזמני אין הכרעה סופית בדבר הזכויות הקניינית המועלות על ידי הטוען לזכות ברכוש, ולפיכך טרם ההכרעה הסופית במחלוקת אין זה ראוי לפגוע בזכותו של האדם מעבר לנדרש.

סעיף 25 מוצע לקבוע כי בית המשפט יהיה רשאי לעיין מחדש בהחלטתו, ביוזמתו או לבקשת צד להליך, אם שוכנע כי הדבר מוצדק בשל עובדות חדשות שהתגלו או שינוי הנסיבות שעמדו בבסיס ההחלטה לתת צו זמני מלכתחילה.

נוסף על סייגים אלה מוצע לקבוע שלוש הגנות ייחודיות למשיב בבקשה לצו זמני:

סעיף קטן (ב) מורה לבית המשפט להפעיל את סמכותו במתן צו זמני, כך שלמי שהרכוש נתפס מידי ולבני משפחתו הגרים עימו ייוותרו אמצעי מחיה סבירים וכן מקום מגורים סביר. סבירותם של אמצעי המחיה תיבחן בכל מקרה לגופו, אך יש להבהיר כי אין הכוונה לשמר את רמת החיים שלה היה רגיל בעל הרכוש, אלא רק להשאיר בידיו אמצעים למחיה סבירה. בכל מקרה, יובהר כי שיעור אמצעי המחיה הסבירים לא יפחת מגמלה חודשית להבטחת הכנסה כשיעורה לפי סעיף 5 לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980. לאחר הכרעה סופית במסגרת צו החילוט שלפיה אין למשיב זכות ברכוש, אין הצדקה להותיר לו אמצעי מחיה סבירים מתוך הסכום לחילוט (ראו לעניין זה דברי ההסבר לסעיף 20 המוצע).

סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) הם סייגים הנתונים לשיקול דעתו של בית המשפט והם מתבססים על הסייגים הקבועים בסעיף 341(3) לחוק האנגלי (Proceeds of Criminal Act) (Eng.) (2002, c.29, s.41(3)). על פי סעיף קטן (ג), בית המשפט רשאי להימנע ממתן צו זמני לגבי חלקו של רכוש שישמש למימון ההוצאות הכרוכות בהפעלת עסק, אם הוא נוכח כי מתן הצו לגבי אותו רכוש עלול להביא להפסקת פעילותו השוטפת של העסק. מכיוון שזכויותיו של בעל העסק ברכוש לא הוכרעו באופן סופי במסגרת הבקשה לצו חילוט, ראוי להגן על פעילותו של העסק ולמנוע את סגירתו.

פרק ו': תיקון, ביטול וערעור

תיקון צו חילוט
בשל ראיות
חדשות

26. (א) קבע בית המשפט בצו חילוט שנתן לפי פרק ב', כי יש יסוד סביר להניח ששווי תקבולי העבירה שקבע בצו אינו משקף את מלוא תקבולי העבירה וכי יהיה ניתן לשנות את הצו בעתיד אם יתגלו ראיות חדשות המצביעות על תקבולי עבירה נוספים, רשאי הוא, לבקשת פרקליט מחוז או ראש יחידת תביעות במשטרת ישראל, לשנות את הצו, אם התגלו ראיות חדשות כאמור שלא היה ניתן לגלותן בשקידה סבירה טרם מתן הצו. (ב) בקשה לתיקון צו חילוט לפי סעיף קטן (א) תוגש בתוך שנתיים מיום שהתגלו ראיות חדשות כאמור באותו סעיף קטן.

תיקון או ביטול צו
חילוט או צו זמני
לבקשת טוען לזכות
ברכוש שלא זומן

27. (א) טוען לזכות ברכוש שביחס אליו ניתן צו חילוט לפי חוק זה, שלא נמסרה לו הודעה כאמור בסעיפים 6 או 14, לפי העניין, רשאי לבקש מבית המשפט שציווה על החילוט לתקן או לבטל את הצו. (ב) בקשה לתיקון או לביטול צו חילוט כאמור בסעיף קטן (א) תוגש בתוך שנתיים מיום מתן צו החילוט, ואולם רשאי בית המשפט להאריך את התקופה האמורה, אם ראה לנכון לעשות כן מטעמים מיוחדים שיירשמו. (ג) הוגשה בקשה לפי סעיף קטן (א) ונוכח בית המשפט כי לא נמסרה למבקש הודעה כאמור באותו סעיף קטן וכי מתקיים לגביו סייג מהסייגים לחילוט לפי פרק ד', יבטל או יתקן את צו החילוט בהתאם. (ד) תיקן בית המשפט את צו החילוט או ביטל אותו לפי סעיף זה –

(1) יצווה על החזרת הרכוש למבקש, או על תשלום תמורתו מאוצר המדינה אם לא ניתן להחזיר את הרכוש או אם הסכים המבקש לקבל את תמורתו; ציווה בית המשפט על תשלום תמורת הרכוש, יקבע בצו את סכום התשלום בהתאם לערכו של הרכוש בשוק החופשי ביום מתן צו החילוט או ביום מתן צו התשלום, לפי הגבוה מביניהם; צו התשלום לפי פסקה זו יינתן לא יאוחר משישה חודשים מיום שהחליט בית המשפט לתקן או לבטל את צו החילוט, לפי העניין; (2) רשאי הוא לצוות על תשלום דמי שימוש ברכוש בשל התקופה שהרכוש נלקח מהמבקש, וכן רשאי הוא לצוות על תשלום פיצוי בשל נזק או פחת שנגרם לרכוש באותה תקופה. (ה) צו להחזרת רכוש או צו תשלום כאמור בסעיף זה יבוצעו לא יאוחר מ־60 ימים מיום נתינתם על ידי בית המשפט.

ד ב ר י ה ס ב ר

קיים בסעיף 21 לחוק האנגלי (Proceeds of Criminal Act) (2002, c.29, s.21 (Eng)).

כדי להקפיד גם על הצורך בסופיות ההליך, מוצע לקבוע בסעיף קטן (ב) של סעיף 26 המוצע, שבקשה לתיקון צו חילוט לפי הסעיף המוצע תוגש בתוך שנתיים מיום שהתגלו הראיות החדשות.

סעיף 27 מוצע לקבוע כי טוען לזכות ברכוש שלא הוזמן לדין בבקשה לצו החילוט יהיה רשאי להגיש בקשה לביטול הצו או לתיקונו. מרבית הוראות הסעיף המוצע זהות לקיים כיום בסעיף 33 לפקודת הסמים ובסעיף 28 לחוק מאבק בארגוני פשיעה.

סעיף 26 מוצע לקבוע, בסעיף קטן (א) של סעיף 26 המוצע, כי התביעה תהיה רשאית להגיש בקשה לתיקון צו חילוט שניתן בעקבות הרשעה בשל ראיות חדשות שהתגלו. על פי הסעיף המוצע יהיה ניתן להגיש בקשה לתיקון צו החילוט רק בהליך חילוט בעקבות הרשעה והוא מאפשר לתקן את הסכום המיועד לחילוט (היינו – שווי תקבולי העבירה) רק אם בית המשפט התיר זאת מראש בעת מתן צו החילוט המקורי ואם התגלו ראיות חדשות המצביעות על תקבולי עבירה נוספים שלא היה ניתן לגלותן בשקידה סבירה. הוראות הסעיף באות לאזן בין הצורך בסופיות ההליך ובין הצורך באכיפת החוק, והן נותנות מענה למצבים שבהם יש קושי לזהות מראש את שווי תקבולי העבירה. הסדר דומה

(ו) הוראות סעיף זה יחולו גם על תיקון וביטול של צו זמני שניתן לפי פרק ה', בשינויים המחויבים, ואולם לעניין סעיף קטן (ב), בקשה לתיקון או לביטול של צו זמני יכול שתוגש כל עוד לא ניתן צו החילוט.

28. (א) על החלטה בבקשה לצו זמני ועל החלטה בבקשה לתיקון או לביטול צו כאמור ניתן לערער בתוך 30 ימים מיום שניתנה; על החלטה בבקשה לצו חילוט ועל החלטה בבקשה לתיקון או לביטול צו כאמור ניתן לערער בתוך 45 ימים מיום שניתנה; ערער לפי סעיף קטן זה יהיה בדרך שמערערים על החלטה בעניין אורחי.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), ערער של נאשם או תובע על החלטה כמפורט להלן, יוגש בתוך 45 ימים מיום שניתנה ההחלטה, והוא יהיה בדרך שמערערים על פסק דין בעניין פלילי:

(1) החלטה בבקשה לצו זמני שהוגשה במסגרת בקשה לצו חילוט שהוגשה לפי פרק ב';

(2) החלטה בבקשה לצו חילוט שהוגשה לפי פרק ב' ושלא הוגש עליה ערער במסגרת גזר הדין;

(3) החלטה בבקשה לתיקון צו חילוט שהוגשה לפי סעיף 26.

(ג) הגיש נאשם או תובע ערער בדרך שמערערים על פסק דין בעניין פלילי, לפי סעיף קטן (ב), והגיש טוען לזכות ברכוש ערער על אותה החלטה בדרך שמערערים על החלטה בעניין אורחי, לפי סעיף קטן (א), יידון הערער שהגיש הטוען לזכות ברכוש לפני בית המשפט הדן בערער שהגיש הנאשם או התובע, אלא אם כן מצא בית המשפט כי מתקיימות נסיבות המצדיקות דיון בנפרד.

(ד) הדיון בערער על החלטה בעניין צו זמני יישמע לפני דן יחיד; התקיים הדיון בהחלטה בעניין צו חילוט לפני דן יחיד, רשאי בית המשפט שלערער לקבוע כי הדיון בערער באותו עניין יישמע לפני דן יחיד.

ד ב ר י ה ס ב ר

בסעיף קטן (ב) מוצע לקבוע כי על אף האמור בסעיף קטן (א), בכל הנוגע לנאשם ולתובע בהליך הפלילי, ערעורם יהיה בדרך שמערערים על פסק דין בעניין פלילי, כלומר בתוך 45 ימים מיום שניתנה ההחלטה, והערער יהיה בזכות. זאת בכל הנוגע לערער על החלטה בבקשה לצו זמני שהוגשה במסגרת בקשה לחילוט לאחר הרשעה, על החלטה בבקשה לצו חילוט לאחר הרשעה (שלא הוגש עליה ערער במסגרת גזר הדין) ועל החלטה בבקשה לתיקון צו חילוט שניתן לפי סעיף 26. למען הסר ספק, יודגש כי אם הבקשה לצו חילוט נידונה במסגרת גזר הדין הפלילי, ניתן לערער על ההחלטה בבקשה במסגרת הערער על פסק הדין הפלילי, וזאת כדי לייעל את הדיון בהליך.

בסעיף קטן (ג) מוצע לקבוע כי אם נאשם או תובע הגיש ערער בדרך שמערערים על פסק דין בעניין פלילי ובמקביל הגיש טוען לזכות ברכוש ערער על אותה החלטה בדרך שמערערים על החלטה בעניין אורחי – ערעורו של הטוען לזכות ברכוש יידון יחד עם הערער שהגיש הנאשם או התובע, אלא אם כן יקבע בית המשפט שיש נסיבות המצדיקות דיון בנפרד. הוראה דומה קיימת בתקנה 12א לתקנות הסמים.

בסעיף קטן (ו) מוצע להחיל את הוראות הסעיף גם על תיקון וביטול של צו זמני, כל עוד לא ניתן צו חילוט. לעניין זה יובהר כי עיון חוזר בצו הזמני, כאמור בסעיף 25 המוצע, אפשרי רק לבקשת צד להליך. מכיוון שהטוען לזכות ברכוש לא הוזמן לדיון הוא אינו צד להליך ולכן יש לאפשר גם לו לבקש לבטל או לתקן את הצו.

סעיף 28 הסעיף המוצע קובע אפשרות ערער על צו זמני או צו חילוט ועל בקשה לתיקון או לביטולו של צו כאמור. ככלל, ערער יכול שיוגש על ידי תובע או הנידון, בהליך חילוט בעקבות הרשעה, על ידי פרקליט מחוז או ראש חטיבת התביעות או על ידי מי שנטען שביצע את העבירה, בהליך חילוט שלא בעקבות הרשעה, וכן על ידי טוען לזכות ברכוש בכל אחד מסוגי הליכי החילוט.

לפי המוצע בסעיף קטן (א), ככלל, ערער על החלטה בבקשה לצו זמני ועל החלטה בבקשה לתיקון או לביטול צו כאמור, יוגש בתוך 30 ימים מיום שניתנה ההחלטה, בדרך שמערערים על החלטה בעניין אורחי, כלומר ערער ברשות. ערער על החלטה בצו חילוט ועל החלטה בבקשה לתיקון או לביטול צו כאמור, יוגש בתוך 45 ימים, בדרך שמערערים על החלטה בעניין אורחי, כלומר ערער בזכות. הערער יהיה בדרך שמערערים על החלטה בעניין אורחי גם לעניין תשלום אגרה והפקדת עירבון.

(א) נתן בית המשפט החלטה בבקשה לצו זמני, בבקשה לצו חילוט או בבקשה לתיקון או לביטול צו כאמור, שהוגשה לפי חוק זה (בסעיף זה – בקשת חילוט), והודיע צד להליך כי בכוונתו להגיש ערעור או בקשת רשות ערעור, לפי העניין, על ההחלטה בבקשת החילוט כאמור, רשאי בית המשפט שנתן את ההחלטה, ואם הוגשו ערעור או בקשת רשות ערעור – בית המשפט הדן בערעור או בבקשת רשות הערעור להחליט על עיכוב ביצוע ההחלטה לפרק זמן שיקבע ובתנאים שייראו לו; בסעיף קטן זה, "עיכוב ביצוע ההחלטה" – לרבות עיכוב החזרת הרכוש שלגביו ניתנה ההחלטה.

(ב) הוגשה בקשת חילוט והחליט בית המשפט לזכות את הנאשם, תהיה נתונה לבית המשפט, ואם הוגש ערעור – לבית המשפט הדן בערעור, הסמכות לפי סעיף קטן (א) להורות על עיכוב החזרת הרכוש.

פרק ז': שונות

תחולת פקודת מעצר וחיפוש

(א) סמכויות החיפוש והתפיסה לפי פקודת מעצר וחיפוש יחולו לעניין רכוש שניתן לחלטו לפי חוק זה, עד תום 30 ימים ממועד הגשת בקשת החילוט לגבי אותו רכוש.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), היה הרכוש שמבקשים לתפוס רכוש שאינו תקבולי עבירה ולא התקיימו לגביו התנאים לפי סעיף 32 לפקודת מעצר וחיפוש, לא ייתפס הרכוש אלא אם כן בית המשפט הורה על כך בצו לפי סעיף 34 לפקודה האמורה; לעניין צו כאמור יחולו הוראות סעיף 23, בשינויים המחויבים.

דבריו הסבר

החוק, לתקן את הסדרי החקיקה הקיימים בתחום החילוט, כך שתוקנה סמכות עיכוב ביצוע גם בהליכים הנוגעים לחילוט אמצעים לביצוע עבירה (ראו דברי הסבר לסעיפים האמורים).

סעיף 30 סעיף 30(א) המוצע קובע כי סמכויות החיפוש והתפיסה לפי פקודת מעצר וחיפוש יחולו לעניין רכוש שניתן לחלטו לפי החוק המוצע, עד תום 30 ימים ממועד הגשת בקשת החילוט לגבי אותו רכוש – כלומר עד תום התקופה להגשת בקשה לצו זמני (ראו גם דברי הסבר לסעיפים 21 ו-22 המוצעים).

לגבי רכוש שאינו רכוש הקשור לעבירה, ובכלל זה תקבולי העבירה, השלב הראשוני של תפיסת הרכוש נעשה כיום וימשיך להיעשות מכוח הסמכות המנויה בסעיף 32 לפקודת מעצר וחיפוש, וזאת עד תום 30 ימים מיום הגשת הבקשה לחילוט. על סמכות תפיסה זו חלות הוראות הפרק הרביעי לפקודת המעצר והחיפוש, לעניין סמכות המשטרה ולעניין זכותו של טוען לזכות ברכוש לפנות לבית המשפט לקבלת הוראות בנוגע לרכוש התפוס (סעיף 34 לפקודת מעצר וחיפוש). למען הסר ספק, יצוין כי סמכות התפיסה יכולה להתבצע גם תוך שימוש בסמכויות החיפוש הקבועות בפרק השלישי לפקודת מעצר וחיפוש.

לגבי רכוש שאינו רכוש הקשור לעבירה וניתן לחלטו לפי החוק המוצע (למשל – רכוש של הנידון כאשר המדובר בחילוט בשווי תקבולי עבירה בעקבות הרשעה או שלא בעקבות הרשעה), סעיף 30(א) קובע כי סמכויות החיפוש והתפיסה לפי פקודת מעצר וחיפוש יחולו גם לגבי תפיסתו, עד תום 30 ימים מיום הגשת הבקשה לחילוט, אך סעיף 30(ב) המוצע מסייג וקובע כי תפיסת רכוש כזה תחייב קבלת צו שיפוט לפי סעיף 34 לפקודת מעצר וחיפוש וכי על

סעיף 29 בסעיף קטן (א) מוצע לאפשר לבית המשפט להורות על עיכוב ביצוע החלטה שניתנה בבקשה לצו זמני, בבקשה לצו חילוט או בבקשה לתיקון או לביטול צו חילוט. על פי המוצע, אם צד להליך הודיע כי בכוונתו להגיש ערעור או בקשת רשות ערעור על ההחלטה, בית המשפט שנתן את ההחלטה רשאי להורות על עיכוב ביצוע, לפרק זמן שיקבע ובתנאים שייראו לו. אם הוגש ערעור או בקשת רשות ערעור – הסמכות לעיכוב ביצוע תהיה נתונה לבית משפט שלערעור.

סמכות עיכוב הביצוע נדרשת כדי למנוע מצב בלתי הפיך הן ביחס למדינה והן ביחס למשיב. מצד המדינה, שחרור הרכוש חזרה לידי בעל הרכוש עלול להביא פעמים רבות למצב בלתי הפיך, שכן בעל הרכוש עלול להבריח את הרכוש או למוכרו. על כן מוצע לקבוע כי עיכוב ביצוע החלטה כולל גם עיכוב החזרת הרכוש, למשל במקרה של החלטה לדחות בקשה לצו חילוט, באופן מלא או חלקי. מצד המשיב, כאשר הוא מבקש לערער על החלטת בית המשפט לחלט את הרכוש, מימוש הרכוש עוד בטרם הפך ההליך לחלוט, יוצר גם הוא מצב בלתי הפיך מבחינתו.

בסעיף קטן (ב) מוצע להבהיר כי סמכות עיכוב הביצוע תהיה נתונה גם במקרה שבו בית המשפט החליט לזכות את הנאשם. הבהרה זו נדרשת שכן במקרה שבו מזוכה הנאשם, בשונה ממקרה שבו הוא מורשע, לא תמיד תינתן החלטה לעניין החילוט לגופו. לכן מוצע להבהיר כי גם במקרה זה תהיה נתונה לבית המשפט שהחליט על הזיכוי הסמכות לעכב את ביצוע החזרת הרכוש, ואם הוגש ערעור לעניין הזיכוי, תהיה נתונה סמכות זו לבית המשפט שלערעור.

לצד התיקון בסעיף זה לגבי עיכוב ביצוע ביחס לחילוט תקבולי עבירה, מוצע, בסעיפים 38 עד 43 להצעת

(ג) נתפס רכוש לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), ולא הוגשה בקשה לצו זמני ביחס לרכוש התפוס האמור לפי סעיף 22, יוחזר הרכוש לאדם שממנו נתפס או ייעשה בו כפי שיוורה בית המשפט; הוגשה בקשה לצו זמני ביחס לרכוש התפוס כאמור, תעמוד ההחלטה או הצו לעניין תפיסת הרכוש, שניתנו לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), בתוקף, עד למתן החלטה אחרת על ידי בית המשפט.

31. הוכחת העובדות והתנאים לחילוט – גם הוכחת ביצוע העבירה, תעשה ברמת ההוכחה הנדרשת במשפט אזרחי.
32. הימנעות מחילוט עקב עיוות דין בקביעת שווי תקבולי העבירה בצו חילוט לפי חוק זה רשאי בית המשפט לקבוע סכום נמוך משווי תקבולי העבירה בפועל, אם נוכח כי החילוט יביא לעיוות דין.
33. ניהול הרכוש המחולט ומימוש (א) החלטת בית המשפט בבקשה לצו חילוט או בבקשה לצו זמני לפי חוק זה תהיה אסמכתה בידי האפוטרופוס הכללי או מי שהוא הסמיכו לכך, לתפוס את הרכוש שלגביו ניתן הצו, לנהלו או לממשו.

ד ב ר י ה ס ב ר

או הוכחת קיומו של ארגון פשיעה נדרשות להיות מעבר לספק סביר ואילו בהוכחת הקשר בין הרכוש לבין העבירה, התנאים והעובדות לצורך חילוט לאחר הרשעה נדרשים להיות במאזן הסתברויות (ראו סעיפים 12 ו-17 לחוק מאבק בארגוני פשיעה). לעניין זה סבר המשנה לנשיא מ' חשין בע"א 9796/03 כי התביעה נדרשת לעמוד בנטל הוכחה מיוחד שיש בו דרישות מחמירות ביחס לנטל הוכחה בהליך אזרחי רגיל (ראו ע"א 9796/03 שם טוב נ' מדינת ישראל, פ"ד (5) 397, 425 (2005)).

הסעיף המוצע קובע רף הוכחה כנדרש בהליך אזרחי, שכן חילוט תקבולי עבירה, בין לאחר הרשעה ובין שלא בעקבות הרשעה, אינו חלק מהוכחת ביצוע העבירה לצורך הרשעה, אלא נועד להוציא מידיו של הגורם שנגדו מוגשת בקשת החילוט את הרכוש שהשיג שלא כדין, ושלא נרכשה בו זכות כדין.

סעיף 32 כאמור לעיל, לפי סעיף 2 המוצע, חילוט שווי תקבולי העבירה הוא סמכות חובה שאינה נתונה לשיקול דעתו של בית המשפט. סעיף 4 המוצע קובע חזקה שלפיה סוגים שונים של רכוש יוגדרו כתקבולי עבירה המיועדים לחילוט במקרה שבו נקבע כי הנידון ניהל אורח חיים עברייני. עם זאת, מוצע לקבוע כי בית המשפט רשאי לקבוע סכום נמוך יותר לעניין שווי תקבולי העבירה במקרים חריגים שבהם נוכח בית המשפט על בסיס טענות הצדדים והראיות שהובאו לפניו לעניין זה, כי חילוט שווי תקבולי העבירה בפועל יביא לעיוות דין. בסעיף 10(ב) לחוק האנגלי, קבועה הוראה דומה ביחס להוראות בעניין אורח חיים עברייני (Proceeds of Criminal Act 2002, c.29). (Eng.) (s.10(6)(b)).

סעיף 33 עניינו ניהול הרכוש המחולט ומימושו בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) מוצע לקבוע כי תפיסת הרכוש, ניהולו או מימושו, בין שהרכוש נתפס בצו זמני ובין שהוא חולט, ייעשו בידי האפוטרופוס הכללי. בדרך זו ירוכז הטיפול בידי גורם אחד, בעל מומחיות לעניין.

הצו כאמור יחולו הסייגים למתן צו זמני הקבועים בסעיף 23 המוצע. יצוין כי הוראה דומה הוצעה גם בסעיף 48 להצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – המצאה חיפוש ותפיסה), התשע"ד-2014 (ה"ח הממשלה, התשע"ד, עמ' 574 (להלן – הצעת חוק החיפוש)), אשר הליך החקיקה בה לא הושלם.

כאמור בסעיף 22 המוצע, בקשה לצו זמני לפי החוק המוצע תוגש לא יאוחר מתום 30 ימים מיום הגשת בקשת החילוט. לכן, בסעיף קטן (ג) מוצע להבהיר כי ישנה רציפות בהחזקת הרכוש התפוס אף על פי שהוא נתפס תחילה לפי פקודת מעצר וחיפוש ולאחר מכן לפי החוק המוצע. על פי הסעיף הקטן האמור, אם הוגשה בקשה לצו זמני לפי הוראות החוק המוצע, הסמכות להחזיק ברכוש עומדת בעינה עד להחלטה בבקשה לצו זמני לפי החוק. אם לא הוגשה בקשה לצו זמני, הרכוש יוחזר למי שממנו נתפס. עוד מוצע לתת לבית המשפט סמכות שלא להחזיר את הרכוש ולקבוע מה ייעשה בו, כדי להתמודד, בין השאר עם מצבים שבהם הרכוש עצמו אסור בהחזקה. במצבים מעין אלה, בית המשפט יוכל להורות, למשל, על השמדת הרכוש. יצוין כי התייחסות לרכוש תפוס שאסור להחזיקו קיימת גם בסעיפים 65 ו-67 להצעת חוק החיפוש.

סעיף 31 מוצע לקבוע כי הוכחת התנאים לחילוט – הוכחת הקשר בין הרכוש לבין העבירה, אם היא נדרשת, והוכחת שווי תקבולי העבירה – תהיה ברמת הוכחה הקבועה במשפט האזרחי, כלומר במאזן ההסתברויות. ויובהר כי הוכחת ביצוע העבירה בבקשה לצו חילוט לאחר הרשעה, היא מעבר לספק סביר, מכיוון שהוכחת העבירה נעשית במסגרת ההרשעה בהליך הפלילי. לעומת זאת, הוכחת ביצוע העבירה בבקשה לצו חילוט שלא בעקבות הרשעה תעשה ברמת ההוכחה הנדרשת במשפט אזרחי.

כיום, מידת ההוכחה הנדרשת אינה אחידה. כך למשל, בחוק מאבק בארגוני פשיעה, ההוכחה של ביצוע העבירה

(ב) רכוש שניתן לגביו צו חילוט לפי חוק זה ימומש על ידי האפוטרופוס הכללי או מי שהוא הסמיכו לכך, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.

(ג) סכום חוב כאמור בסעיף 2(ד) ששולם למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות או שנגבה על ידו, יעבירו המרכז לידי האפוטרופוס הכללי.

(ד) רכוש שניתן לגביו צו חילוט לפי חוק זה, ואם מומש לפי סעיף קטן (ב) – התמורה שהתקבלה ממיומושו, וכן כל רכוש שצמח או שבא מרכוש כאמור בשל ניהולו לפי סעיף זה, וכן סכום חוב כאמור בסעיף 2(ד) שהועבר לאפוטרופוס הכללי לפי סעיף קטן (ג), יחולקו בין אוצר המדינה לבין קרן החילוט, בהתאם להוראות שיקבעו לעניין זה שר המשפטים ושר האוצר בתקנות; על ההפקדה בקרן החילוט לפי סעיף קטן זה ועל ניהול הרכוש המופקד יחולו ההוראות לפי סעיף 36 לפקודת הסמים המסוכנים כפי שהוחל בסעיף 23 לחוק איסור הלבנת הון, בשינויים המחויבים, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות לפי סעיף קטן זה; בסעיף קטן זה, "קרן החילוט" – הקרן שהוקמה לפי סעיף 36 לפקודת הסמים המסוכנים כפי שהוחל בסעיף 23 לחוק איסור הלבנת הון.

(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ד), עד למועד תחילתן של תקנות לפי הסעיף הקטן האמור, יוחזקו הרכוש, התמורה וסכום החוב כאמור באותו סעיף קטן על ידי האפוטרופוס הכללי, ולא יועברו לאוצר המדינה או לקרן החילוט.

(ו) על אף האמור בסעיפים קטנים (ד) ו-(ה) –

(1) ניתן צו חילוט לפי חוק זה בקשר לעבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים, יופקד הרכוש או תמורתו בקרן בהתאם להוראות לפי סעיף 36 לפקודת הסמים המסוכנים;

(2) ניתן צו חילוט לפי חוק זה בקשר לעבירה בהגדרתה בסעיף 377 לחוק העונשין, יופקד הרכוש או תמורתו בקרן בהתאם להוראות לפי סעיף 377 לחוק האמור.

ד ב ר י ה ס ב ר

המשפטים ושר האוצר. נוסף על כך, מוצע להבהיר כי על ההפקדה בקרן החילוט וניהול הרכוש המופקד בה ימשיכו לחול כלל ההוראות החלות על הקרן שאליה מפנה סעיף 23 לחוק איסור הלבנת הון, ובכללן הוראות תקנות הסמים המסוכנים (דרכי הנהלת הקרן לטיפול בנכסים שחולטו), התש"ן-1990, החלות כיום לעניין רכוש המחולט לפי חוק איסור הלבנת הון. זאת בשינויים המחויבים ובשינויים שיקבעו שר המשפטים ושר האוצר בתקנות שיתקינו מכוח סעיף קטן (ד) המוצע, אם יקבעו. בסעיף קטן (ה) מוצע לקבוע כי עד להתקנת התקנות לעניין אופן החלוקה באמור יוחזקו הכספים אצל האפוטרופוס הכללי ולא ימומשו.

על אף ההסדר האמור שנוגע לחלוקת הרכוש בין אוצר המדינה לבין קרן החילוט, בסעיף קטן (ו) מוצע לקבוע כי רכוש המועבר כיום לקרנות ייעודיות אחרות ימשיך ויועבר אליהן במלואו. כך, רכוש שיחולט בקשר לעבירות לפי פקודת הסמים יופקד בקרן ייעודית שהוקמה מכוח סעיף 36 לפקודת הסמים, ורכוש שיחולט בקשר לעבירות סחר בבני אדם המנויות בסעיף 377 לחוק העונשין, יופקד בקרן שהוקמה מכוח סעיף 377 לחוק האמור. יובהר כי רכוש שיחולט בקשר לעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, יחולק כאמור בין אוצר המדינה לבין קרן החילוט באופן שייקבע בתקנות, כאמור.

בסעיף קטן (ד) מוצע לקבוע כי כלל הרכוש שחולט לפי החוק המוצע, וכן חובות שנגבו בהתאם לסעיף 2(ד) לחוק על ידי המרכז לגביית קנסות והועברו לאפוטרופוס הכללי בהתאם לסעיף קטן (ג), יחולקו בין אוצר המדינה לבין הקרן הייעודית שהוקמה בהתאם להוראות לפי סעיף 36 לפקודת הסמים, שאליה מפנה סעיף 23 לחוק איסור הלבנת הון (להלן – קרן החילוט).

יוסבר כי במצב המשפטי כיום, רכוש שמחולט במסגרת הסדרי חילוט שונים מועבר ככלל לאוצר המדינה, למעט כמה הסדרים פרטניים שבהם הרכוש מועבר לקרנות ייעודיות דוגמת הקרן הייעודית שהוקמה מכוח סעיף 36 לפקודת הסמים; הקרן הייעודית שאליה מפנה סעיף 23 לחוק איסור הלבנת הון (קרן החילוט); והקרן הייעודית שהוקמה מכוח סעיף 377 לחוק העונשין, בקשר לעבירות סחר בבני אדם. משמעות ההוראה המוצעת היא כי כל הרכוש שיחולט לפי חוק זה יחולק בין אוצר המדינה לבין קרן החילוט (שאליה מועברים כיום, במלואם, כספים המחולטים מכוח חוק איסור הלבנת הון), למעט כספים שיועברו במלואם לקרנות ייעודיות, בהתאם למוצע בסעיף קטן (ו).

לעניין זה מוצע לקבוע כי אופן החלוקה בין אוצר המדינה לבין קרן החילוט ייקבע בתקנות שיתקינו שר

(ז) על אף הוראות סעיפים קטנים (ד) עד (ו), הוצאות הכרוכות בניהול הרכוש ומימוש בידי האפוטרופוס הכללי, לרבות שכרו בעד הניהול, ייגבו מכלל הרכוש שהוא מנהל ושחולט לפי הוראות חוק זה.

(ח) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהאפשרות של האפוטרופוס הכללי לפנות לבית המשפט בבקשה לקבלת הוראות לפי סעיף 14 לחוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978¹⁵, לרבות הוראות לעניין ניהול הרכוש או מימוש.

(ט) (1) על אף הוראות סעיף זה, רשאי השר, בהתייעצות עם השר לביטחון לאומי, לקבוע סוגי רכוש שינוהלו בידי הרשות החוקרת שתפסה את הרכוש לפי כל דין, אלא אם כן ביקש האפוטרופוס הכללי לנהלם; קבע השר תקנות כאמור, יחולו לעניין הרשות החוקרת, לגבי הרכוש שנקבע בתקנות, הוראות סעיפים קטנים (א), (ב) ו-(ז), בשינויים המחויבים, ולא יחולו הוראות סעיפים קטנים (ד) עד (ו).

(2) בקשת האפוטרופוס הכללי לפי פסקה (1), יכול שתהיה לגבי סוג רכוש שנקבע בתקנות לפי אותה פסקה, דרך כלל, ויכול שתהיה לגבי רכוש מסוים שנתפס.

34. (א) בסעיף זה, "נפגע העבירה" – נפגע עבירה כהגדרתו בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001¹⁶, בעבירה שבשלה ניתן צו החילוט, ואם נקבע, לפי סעיף 3, כי הנידון ניהל אורח חיים עברייני – גם בעבירה אחרת שבה הורשע הנידון כאמור בפסקה (5) לאותו סעיף.

(ב) בית המשפט רשאי להורות, לבקשת תובע או לבקשת נפגע העבירה, כי רכוש שחולט יועבר לנפגע העבירה, בהתקיים אחד מאלה:

- (1) ניתן פסק דין חלוט נגד מבצע העבירה המעיד על זכותו של נפגע העבירה ברכוש או הפוסק לו פיצויים בשל הנזק שנגרם מביצוע העבירה;
- (2) לנפגע העבירה נפסקו פיצויים לפי סעיף 77 לחוק העונשין, בשל אותה עבירה.

מסירת רכוש מחולט לנפגע עבירה

ד ב ר י ה ס ב ר

כי הוראות סעיפים קטנים (ג) ו-(ח) ממילא רלוונטיות לאפוטרופוס הכללי לבד ואינן חלות על הרשות החוקרת כאמור.

בפסקה (2) מוצע לקבוע כי בקשת האפוטרופוס לנהל רכוש שנקבע לגביה בתקנות כי ינוהל בידי הרשות החוקרת שתפסה את הרכוש, יכול שתהיה ביחס לסוג רכוש באופן כללי ויכול שתהיה ביחס לרכוש מסוים שנתפס.

סעיף 34 כיום זכותם של נפגעי עבירה לקבל את חלקם מהרכוש המחולט אינה מוסדרת בחקיקה, והפסיקה התייחסה לנפגעי עבירה כטוענים לזכות ברכוש והכירה באופן רחב יחסית בזכויותיהם ברכוש. ראו למשל: ע"פ 4980/07 אלון כהן נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 4.11.2010) וע"א 8487/09 יהודה ניצני נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 27.10.13).

בסעיף 34 המוצע נקבע הסדר כולל ולפיו לאחר חילוט הרכוש בית המשפט רשאי להורות על העברת הרכוש שחולט לידי מי שנפגע מהעבירה שעמדה בבסיס הבקשה

על פי המוצע בסעיף קטן (ז), בכל מקרה, הוצאות הניהול של האפוטרופוס הכללי והוצאות המימוש, לרבות שכרו של האפוטרופוס הכללי, ייגבו מהרכוש המנוהל על ידו, בטרם יועבר לאוצר המדינה או לקרן ייעודית.

בסעיף קטן (ח) מוצע לקבוע, למען הסר ספק, כי האפוטרופוס הכללי רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לקבלת הוראות, לרבות הוראות לעניין ניהול הרכוש או מימוש, לפי סעיף 14 לחוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978, וכי אין בהוראות הסעיף המוצע כדי לגרוע מאפשרות זו.

בסעיף קטן (ט), בפסקה (1), מוצע לקבוע כי השר יקבע בתקנות סוגי רכוש מסוימים שינוהלו בידי הרשות החוקרת שתפסה אותם, ולא בידי האפוטרופוס הכללי. זאת אלא אם כן ביקש האפוטרופוס הכללי במפורש לנהל רכוש זה. ביחס לניהול הרכוש מהסוגים שיפורטו בתקנות, בידי הרשות החוקרת, יחולו הוראות סעיפים קטנים (א), (ב) ו-(ז), ולא יחולו הוראות סעיפים קטנים (ד) עד (ו) – הנוגעים לקרן החילוט ואינם רלוונטיים ביחס לרכוש כאמור. יצוין

¹⁵ ס"ח התשל"ח, עמ' 61.

¹⁶ ס"ח התשס"א, עמ' 183.

(ג) שווי הרכוש שיועבר לנפגע העבירה לפי סעיף קטן (ב) לא יעלה על גובה הסכום שנפסק לו כאמור בפסקאות (1) או (2) של הסעיף הקטן האמור.

(ד) הורה בית המשפט להעביר לנפגע העבירה רכוש שחולט, לפי הוראות סעיף קטן (ב), יורה בית המשפט כי סכום בשווי הרכוש שהועבר כאמור יהיה חוב כאמור בסעיף 2(ד).

ערכון סכומים 35. (א) הסכומים הקבועים בסעיף 3 יעודכנו ב־1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ביום העדכון בשנה שקדמה לו; הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(ב) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות הודעה על הסכומים המעודכנים לפי סעיף קטן (א).

התגברות 36. הוראות חוק זה יחולו על אף הוראות כל דין הנוגעות לחילוט תקבולי עבירה בהליך שיפוטי, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת.

ביצוע ותקנות 37. (א) השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו לרבות בעניינים אלה:

(1) סדרי דין לדיון בבקשה לצו חילוט או לצו זמני לפי חוק זה, בעיון חוזה, בערעור או בבקשה לתיקון או לביטול צו כאמור;

(2) מסירת הודעה למשיבים בבקשות לפי חוק זה, ובכלל זה לטוענים לזכות ברכוש, והדרך להודעת הטוען לזכות ברכוש על זכותו ברכוש ועל בקשתו להשמיע את טענותיו בעניין החילוט;

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 36 הסדר החילוט המוצע בחוק זה נועד לעגן הסדר מקיף בנוגע לחילוט תקבולי עבירה. בדברי חקיקה שונים יש כיום הוראות בנוגע לחילוט רכוש, הן בנוגע להיקף הרכוש המחולט והן בנוגע לסדרי הדין בהליכי החילוט. אין כוונה לשנות את ההסדרים האמורים בכל הנוגע לחילוט רכוש ששימש אמצעי לביצוע עבירה, אשר הצעת חוק זו אינה עוסקת בו. ואולם לגבי חילוט תקבולי עבירה, ההסדרים הקבועים בהצעת חוק זו נועדו להחליף את ההסדרים בדברי החקיקה השונים. על כן, לצד התיקונים העקיפים המוצעים בסעיפים 38 עד 44, מוצע לקבוע הוראה כללית המבהירה כי הוראות חוק זה הנוגעות לחילוט תקבולי עבירה גוברות על דברי חקיקה אחרים שנכללים בהם הסדרים בתחום זה, וזאת אלא אם כן נקבע אחרת במפורש (ראו למשל תיקון סעיף 12 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 (להלן – חוק הכניסה), ותיקון סעיף 428 לחוק העונשין המוצעים בסעיפים 38 ו-41 להצעת החוק). יובהר כי קביעה זו חלה בכל הנוגע לחילוט בהליך שיפוטי, ולא למשל לחילוט מינהלי לפי חוק המאבק בטרור – שלגביו נקבעו הסדרים ואיזונים ייחודיים בחקיקה.

סעיף 37 מוצע להסמיך את שר המשפטים לקבוע בתקנות את ההוראות הדרושות לביצועו של החוק המוצע, לרבות בענייני סדרי דין, מסירת הודעות למשיבים

לצו חילוט, ואם נקבע כי הנידון ניהל אורח חיים עברייני לפי סעיף 3 המוצע – גם לידי נפגע עבירה אחרת שבה הורשע הנידון כאמור בפסקה (5) לאותו סעיף. לפי הסעיף המוצע הכרה בזכותו של נפגע עבירה תתבסס על פסיקת פיצויים לנפגע העבירה לפי סעיף 77 לחוק העונשין, או על פסק דין חלוט, בין בהליך אזרחי ובין בהליך פלילי, המעיד על זכותו של נפגע העבירה ברכוש נושא החילוט או הפוסק לו פיצויים בשל נזק שנגרם לו כתוצאה מביצוע העבירה. לעניין זה מוצע להבהיר כי שווי הרכוש שיועבר לנפגע העבירה לפי הסעיף המוצע לא יעלה על גובה הסכום שנפסק לו כאמור לעיל.

מטרת הסעיף היא להקל על נפגע העבירה באמצעות הכרה באפשרותו לקבל את הכספים המגיעים לו מהרכוש שחולט, ובכך להקל עליו במאמצי הגבייה מול הנידון. ואולם יובהר כי העברת רכוש שחולט אל נפגע העבירה בגין פיצויים או חוב שנפסקו בעבורו – אינה מביאה לניכוי סכום זה מתוך הרכוש שאותו קבע בית המשפט כי יש לחלט לטובת המדינה. על כן, אם הועבר רכוש כאמור לנפגע העבירה – ייגבה שווי רכוש זה מהנידון, באמצעות קביעתו כ"חוב" כהגדרתו בחוק המרכז לגביית קנסות.

סעיף 35 מוצע לקבוע הוראות עדכון בנוגע לסכומים הקבועים בסעיף 3 המוצע בהתאם לשיעור שינוי המדד, אחת לשנה. עוד מוצע לקבוע כי הודעה על הסכומים המעודכנים תפורסם ברשומות.

(3) ההליכים לשמיעת טענות של המשיבים בבקשות לפי חוק זה, ובכלל זה של טוענים לזכות ברכוש;

(4) הדרכים למימוש הרכוש שחולט, ניהול הרכוש, וקביעת השכר בעד ניהול הרכוש ומימוש, ובכלל זה שכר האפטרופוס הכללי ושכר הרשות החוקרת המנהלת רכוש שנתפס בהתאם להוראות סעיף 33(ט).

(ב) תקנות לפי סעיף קטן (א)(4) יותקנו בהסכמת שר האוצר; תקנות לפי הסעיף הקטן האמור, לעניין הרשות החוקרת האמורה בו, יותקנו גם בהסכמת השר לביטחון לאומי.

38. בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952¹⁷, בסעיף 12(ב), בפסקה (2), בסופה יבוא "הוראות פסקה זו יחולו על אף האמור בחוק סדר הדין הפלילי (חילוט תקבולי עבירה), התשפ"ו-2026".

39. תיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969¹⁸ –
סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)

(1) בסעיף 38, אחרי "שעלול להתקלקל" יבוא "או חפץ העשוי לאבד מערכו";

(2) בסעיף 39 –

(א) בסעיף קטן (א), אחרי "כאמור בסעיף 33", יבוא "למעט חפץ שניתן כשכר בעד ביצוע עבירה";

ד ב ר י ה ס ב ר

מדינת ישראל (10.9.2019), עמד בית המשפט העליון על הצורך בהסמכה מפורשת בחקיקה לעיכוב ביצוע.

בסעיף 39 המוצע, מוצע תיקון לפקודת מעצר וחיפוש. מוצע לתקן את סעיף 38 לפקודה האמורה שעניינו "צו מכירה" כך שיובהר שניתן להורות על מכירתו של חפץ לא רק אם הוא עשוי להתקלקל אלא גם אם הוא עשוי לאבד מערכו. נוסף על כך, מוצע לתקן את סעיף 39 לפקודה האמורה שעניינו "צו חילוט", כך שהסדר החילוט הקבוע בסעיף זה יחול על חילוט אמצעי עבירה בלבד.

כמו כן, מוצע לקבוע, במסגרת סעיף 42 לפקודת מעצר וחיפוש, כי סמכות עיכוב הביצוע בהתאם להסדר המוצע בסעיף 29 להצעת החוק, תהיה נתונה לבית המשפט גם לעניין ערר או ערעור על החלטה לפי הפרק הרביעי לפקודת מעצר וחיפוש. לפי המוצע, סמכות עיכוב הביצוע תחול הן לעניין הגשת ערר בהתאם לסעיף 38 לפקודת מעצר וחיפוש, למשל על החלטת בית המשפט לפי סעיף 34 לפקודה, והן לעניין הגשת ערעור, למשל על הוראה בדבר חילוט שניתנה במסגרת גזר דין לפי סעיף 39(א) לפקודה.

בהתאם להוראת סעיף 29 המוצע, אם צד להליך מודיע כי בכוונתו להגיש ערר או ערעור על החלטת בית המשפט לפי הפרק הרביעי לפקודת מעצר וחיפוש, בית המשפט שנתן את ההחלטה רשאי להחליט על עיכוב ביצועה לפרק זמן שייקבע ובתנאים שייראו לו. משעה שמוגש ערר או ערעור, סמכות זו תהיה מסורה לבית המשפט הדן בערר או בערעור. עוד מוצע להבהיר כי בהתאם לסעיף 29(ב) המוצע, סמכות עיכוב הביצוע תחול גם במקרה של ערעור על זיכוי של נאשם, כלומר גם במקרים שבהם לא ניתן צו חילוט לפי סעיף 39 לפקודת מעצר וחיפוש, עקב זיכוי.

בבקשות ושמיעת טענותיהם, וכן הדרכים למימוש הרכוש שחולט, ניהול השכר בעד הניהול והמימוש כאמור.

בסעיף קטן (ב) מוצע לקבוע כי היבטים הנוגעים לשכר האפטרופוס הכללי בעד ניהול הרכוש, ייקבעו בהסכמת שר האוצר, וכי היבטים הנוגעים לניהול הרכוש בידי הרשות החוקרת כאמור בסעיף 33(ט) להצעת החוק, ייקבעו בהסכמת השר לביטחון לאומי.

סעיף 38 בסעיף זה מוצע לקבוע כי ההסדר החדש שנקבע בסעיף 15ב12 לחוק הכניסה לישראל (חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 39), התשפ"ד-2024), אשר פורסם ברשומות ביום ט"ו באייר התשפ"ד (23 במאי 2024), יגבר על הוראות חוק זה. זאת בשל היותו של אותו הסדר מרחיב מן ההסדר המוצע במסגרת חוק זה בהיבט החזקה הקבועה בו.

סעיף 39 בסעיפים 39 עד 43 מוצעים תיקוני חקיקה שונים שמטרתם העיקרית לתקן את הסדרי החילוט המרכזיים בחקיקה. התיקונים מתייחסים לשני היבטים מרכזיים: האחד, תיקון הסדרי החילוט המרכזיים הקיימים – בפקודת מעצר וחיפוש, בחוק איסור הלבנת הון, בפקודת הסמים ובחוק מאבק בארגוני פשיעה – כך שייוותו בהם ההוראות הנוגעות לחילוט אמצעי עבירה בלבד; והשני, מתן סמכות מפורשת לבית המשפט להורות על עיכוב ביצוע, גם במסגרת חילוט אמצעים ששימשו לביצוע עבירה לפי חוקים אלה. הסדרת סמכות זו בחוקי החילוט השונים מהווה השלמה להוראת סעיף 29 המוצע, הנוגע לעיכוב ביצוע בנוגע לחילוט תקבולי עבירה, והיא נדרשת שכן סמכות עיכוב הביצוע בתחום החילוט והתפיסה אינה מוסדרת באופן ברור דיו בדברי החקיקה הקיימים. בבש"פ 10290/09 מדינת ישראל נ' גאווי (7.1.2010) ובע"פ 5510/19 שפריר נ'

¹⁷ ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשפ"ו, עמ' 22.

¹⁸ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמ' 284; ס"ח התשע"ו, עמ' 891.

(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "ניתן חפץ כשכר בעד ביצוע העבירה או כאמצעי לביצועה" יבוא "היה חפץ אמצעי לביצוע עבירה", במקום "כשכר בעד ביצוע העבירה שעליה הורשע הנידון, או כאמצעי לביצועה או בעד ביצוע עבירה אחרת" יבוא "כאמצעי לביצוע העבירה שבה הורשע הנידון או כאמצעי לביצוע עבירה אחרת", והמילים "או כאמצעי לביצוע העבירה האחרת" – יימחקו;

(3) אחרי סעיף 42 יבוא:

"עיכוב ביצוע 42א. סמכות עיכוב הביצוע הנתונה לבית המשפט לפי סעיף 29(א) לחוק סדר הדין הפלילי (חילוט תקבולי עבירה), התשפ"ו-2026, תהיה נתונה לו גם לעניין ערר או ערעור על החלטת בית המשפט לפי פרק זה, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 29(ב) לחוק האמור"

40. בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973¹⁹ – תיקון פקודת הסמים המסוכנים

(1) בסעיף 31, פסקה (6) – תימחק;

(2) בסעיף 36א –

(א) בסעיף קטן (א), במקום פסקה (2) יבוא:

"(2) רכוש שיועד להיות שכר עבירה";

(ב) סעיף קטן (ב) – בטל;

ד ב ר י ה ס ב ר

כאמור –

רשאי הוא לצוות על חילוטו גם אם לא הואשם או לא הורשע אדם בעבירה על פי הפקודה (להלן – חילוט אזרחי)."

עוד מוצע לבטל את אפשרות החילוט הרחבה הקבועה בסעיף קטן (ב) של סעיף 36א לפקודה האמורה הקובע לאמור:

"(ב) בית המשפט שהרשיע אדם בעבירה של עסקת סמים והוכח לו כי הנידון הפיק רווח מעבירה של עסקת סמים או שהיה אמור להפיק רווח מעבירה כאמור, יקבע בהכרעת הדין, על פי בקשת תובע, שהנידון הוא סוחר סמים ומשעשה כן – יצווה בגזר הדין, כי בנוסף לכל עונש יחולט לאוצר המדינה כל רכוש של הנידון שהושג בעבירה של עסקת סמים, אלא אם כן סבר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט."

את ההוראה האמורה יחליף ההסדר המוצע בסעיפים 3 ו-4 לעניין קביעת אורח חיים עברייני ולכן מוצע לבטלה.

נוסף על כך, מוצע לבטל את החזקה הקבועה בהקשר הזה בסעיף 31(6) לפקודה הקובע כלהלן, ואת ההפניה אליה שבסעיף 36א(ד):

"31. (6) קבע בית המשפט לפי סעיף 36א(ב) שניידון הוא סוחר סמים –

(א) כל רכוש של אדם כאמור, ורכוש של בן זוגו ושל ילדיו אשר טרם מלאו להם עשרים ואחת

סעיף 40 מוצע לייחד את הסדר החילוט הקבוע בפקודת הסמים לחילוט אמצעי עבירה בלבד, לכן, מוצע למחוק את התייחסות לתקבולי עבירה מסעיף 36א(2) לפקודת הסמים שעניינו חילוט רכוש בהליך פלילי וכן מסעיף 36ב(א) לפקודת הסמים שעניינו חילוט רכוש בהליך אזרחי. וזה נוסח של פסקה (2) של סעיף 36א(א) ושל פסקה (3) של סעיף 36ב(א) שמוצע להחליפן:

"חילוט רכוש בהליך פלילי

36א. (א) הורשע אדם בעבירה של עסקת סמים, יצווה בית המשפט, זולת אם סבר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט, כי בנוסף לכל עונש יחולט לאוצר המדינה כל רכוש שהוא –

(1) ...

(2) רכוש שהושג, במישרין או בעקיפין, כשכר העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה, או שיועד לכך"

"חילוט רכוש בהליך אזרחי

36ב. (א) נוכח בית משפט מחוזי, על פי בקשה של פרקליט מחוז, כי רכוש –

(1) ...

(2) ...

(3) הושג במישרין או בעקיפין כשכר עבירה של עסקת סמים, או כתוצאה מביצוע עבירה

¹⁹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526; ס"ח התשפ"ב, עמ' 6.

(ג) בסעיף קטן (ד), הסיפה החל במילים "קבע בית המשפט כן" – תימחק;

(3) בסעיף 336(א) –

(א) בפסקה (2), במקום "כאמור; או" יבוא "כאמור –";

(ב) פסקה (3) – תימחק;

(4) אחרי סעיף 136 יבוא:

"עיכוב ביצוע 1136. סמכות עיכוב הביצוע הנתונה לבית המשפט לפי סעיף 29(א) לחוק סדר הדין הפלילי (חילוט תקבולי עבירה), התשפ"ו-2026, תהיה נתונה לו גם לעניין ערעור או בקשת רשות לערער על החלטת בית המשפט לפי סעיפים 336, 336, 336, 336 ו-136, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 29(ב) לחוק האמור"

תיקון חוק העונשין 41. בחוק העונשין, התשל"ז-1977²⁰ –

(1) בסעיף 144, סעיפים קטנים (ח) עד (יא) – בטלים;

(2) סעיף 297 – בטל;

ד ב ר י ה ס ב ר

מכוח חוק איסור הלבנת הון. זאת לנוכח הוראת סעיף 23 לחוק איסור הלבנת הון, המחילה את סעיפים 336 עד 336 לפקודת הסמים על חילוט רכוש לפי חוק איסור הלבנת הון.

סעיף 41 בפסקה (1) מוצע לבטל את סעיפים 144(ח) עד (יא) לחוק העונשין שבהם נקבעו הוראות לעניין חילוט רכוש בעבירות נשק. החידוש העיקרי בסעיפים אלה, שהוספו ביום ח' ניסן התשפ"ג (30 במרץ 2023), היה בקביעת הסמכות לחילוט רכוש של הנידון בהיקף נרחב, בהתבסס על קביעה כי ניהל אורח חיים המבוסס על שימוש בתקבולי עבירה – זאת, בדומה להסדר המעוגן בסימן ב' לפרק ב' בחוק המוצע. כפי שצויין לעיל בדברי ההסבר לסעיף 4, משמקורם כעת הסדר רוחבי ועדכני בנושא זה, הרי שמן הראוי לכלול בו גם את ההוראות הנוגעות לחילוט בעבירות הנשק, ולמנוע מצב שבו ישנה הסדרה נפרדת בחוקים שונים בסוגיה דומה. על כן מוצע לבטל את הוראות החילוט הקבועות בסעיף 144 לחוק העונשין ולהותיר את הסדרת נושא זה במסגרת ההסדרה הכללית של סמכויות החילוט לפי החוק המוצע.

בפסקה (2) מוצע לבטל את סעיף 297 לחוק העונשין, הקובע הוראות חילוט תקבולי עבירה לאחר הרשעה בעבירת שוחד שזה נוסחו:

"חילוט ושילום"

297. (א) הורשע אדם על עבירה לפי סימן זה, רשאי בית המשפט, נוסף על העונש שיטיל –

(1) לצוות על חילוט מה שניתן כשוחד ומה שבא במקומו;

(2) לחייב את נותן השוחד לשלם לאוצר המדינה את שוויה של התועלת שהפיק מן השוחד.

(ב) סימן זה אינו מוציא תביעה אזרחית.

שנים, וכן רכוש של אדם אחר שהנידון מימן את רכישתו או העבירו לאותו אדם ללא תמורה, ייראה כרכוש של הנידון שהושג בעבירה של עסקת סמים, אלא אם כן הוכיח הנידון אחד מאלה:

(אא) האמצעים להשגת הרכוש היו חוקיים;

(בב) הרכוש הגיע לידי או לידי בעליו לא מאוחר משמונה שנים שקדמו ליום הגשת כתב האישום בשל העבירה שעליה נדון;

(ב) כל רכוש שנמצא בחזקתו או בחשבונו של הנידון ייראה כרכוש שלו אלא אם כן הוכיח שהרכוש הוא של זולתו, שאינו אחד האנשים המפורטים בפסקה (א).

לצד האמור, מוצע לעגן, בסעיף 136 לפקודת הסמים, סמכות עיכוב ביצוע, בהתאם להסדר המוצע בסעיף 29 להצעת החוק, וזאת לעניין ערעור על החלטת בית המשפט לפי סעיפים 336, 336, 336, 336 ו-136 לפקודת הסמים – כלומר החלטה בעניין חילוט רכוש בהליך פלילי, החלטה בעניין חילוט רכוש בהליך אזרחי, החלטה בעניין בקשה לביטול צו חילוט, והחלטה בעניין מתן צו זמני. בהתאם להוראת סעיף 29(ב) המוצע, מוצע להבהיר כי סמכות עיכוב הביצוע תוקנה גם במקרה של זיכוי הנאשם, כלומר, גם אם לא ניתנה החלטה מפורשת ביחס לחילוט רכוש, עקב הזיכוי.

יובהר כי עיגון הסמכות להורות על עיכוב ביצוע, אינו גורע מהוראות תקנה 10 לתקנות הסמים, שלפיהן אין לבצע צו חילוט פלילי או צו חילוט אזרחי אלא לאחר שפסק הדין הפך לחלוט, באופן שמקיים מעין עיכוב ביצוע דה פקטו בחלק מהמקרים.

עוד יצוין כי סמכות עיכוב הביצוע על פי הסעיף המוצע, תחול בשינויים המחויבים גם על חילוט רכוש

²⁰ ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשע"ט, עמ' 243.

- (3) בסעיף 377ד(א), בהגדרה "עבירה", אחרי "לפי סעיף 375" יבוא "עבירת עבודת כפייה לפי סעיף 376, עבירת גרימה לעזיבת המדינה לשם זנות או עבדות לפי סעיף 376ב";
- (4) בסעיף 428ב, אחרי סעיף קטן (ח) יבוא:

"(ח1) הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ח) יחולו על אף האמור בחוק סדר הדין הפלילי (חילוט תקבולי עבירה), התשפ"ו-2026, ואולם הוראות סעיף 33 לחוק האמור יחולו לענין תפיסת רכוש וחילוטו לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים";

(5) סעיפים 468 ו-469 – בטלים.

ד ב ר י ה ס ב ר

הנדרשים להתמודדות עימה, ועל כן יש הצדקה ייחודית להותירם על כנם.

לצד זאת, מכיוון שבמסגרת סעיף 33 להצעת חוק זו מוצע לקבוע הוראה שלפיה הטיפול ברכוש שנתפס בצו זמני או חולט באופן סופי לפי חוק זה, ייעשה בידי האפוטרופוס הכללי, באופן רוחבי (למעט סוגי רכוש מסוים שיפורטו בתקנות שייקבעו לפי סעיף 33(ט)), מוצע לקבוע כי הוראה זו תחול גם על חילוט רכוש לפי סעיף 428 לחוק העונשין, כדי שהסדרת ניהול הרכוש ומימושו תיעשה באופן אחיד. בפסקה (5) מוצע גם לבטל את סעיפים 468 ו-469 לחוק העונשין, הקובעים הוראות לענין חילוט של שטרי כסף מזויפים ושל ציוד המשמש ליצירת שטרי כסף מזויפים. יצוין כי בהצעת חוק העונשין (תיקון מס' 136), התשע"ט-2018 (ה"ח הממשלה, התשע"ט, עמ' 148), הוצע למחוק סעיפים אלה, אך הליך החקיקה בה לא הושלם עקב התפזרות הכנסת ה-20. סעיפים אלה אינם נחוצים עוד לנוכח הסדרי החילוט הקיימים בפקודת מעצר וחיפוש לצד ההסדרים המוצעים בהצעת חוק זו ולכן מוצע לבטלם בהתאם למפורט להלן.

וזה נוסחם של הסעיפים האמורים, שמוצע למחוק:

"חילוט שטרי כסף מזויפים

468. כל שטר כסף מזויף או מחוקה, וכל דבר כאמור בסעיף 467 שנמצא ברשותו של מי שהורשע בעשייתו או בניפוק, יצוה בית המשפט על חילוט, ללא פיצוי למחזיק, ומשחולט יושמד או ייעשה בו בדרך אחרת, הכל כפי שיוורה שר המשפטים.

חיפוש וחילוט של ציוד לזיוף

469. (א) ראה שופט בית משפט שלום, על יסוד תצהיר, שיש יסוד סביר להניח כי בידו של אדם או בהחזקתו ישנו או היה, ללא רשות או הצדק כדין, אחד הדברים המנויים להלן, רשאי הוא ליתן צו חיפוש:

- (1) שטר כסף מזויף או מחוקה;
- (2) מכשיר לעשיית נייר המשמש לשטרי כסף או חיקוי;
- (3) חומר שיש עליו מלים, צורות, ציונים או אותיות המסוגלים או מכוונים ליצור רושם של שטר כסף.
- (ב) נמצא המחפוש, ייתפס ויחולט בצו בית המשפט

הסעיף האמור מקנה סמכות חלופית לחילוט תקבולי עבירה, לצד סמכות לחילוט אמצעים ששימשו לביצוע עבירה, והוא מתייחס לאור הוראות החוק המוצע, לכן מוצע לבטלו.

בפסקה (3) מוצע לתקן את הגדרת המונח "עבירה" שבסעיף 377ד(א) לחוק העונשין. סעיף 377 לחוק העונשין קובע הסדר חילוט ייחודי, המפנה להסדרי חילוט בחוק מאבק בארגוני פשיעה, בכל הנוגע לעבירות החסות כיום תחת ההגדרה "עבירה": עבירת החזקה בתנאי עבדות לפי סעיף 375 לחוק העונשין ועבירת סחר בבני אדם לפי סעיף 377 לחוק זה. בהמשך לכך, סעיף 377 לחוק העונשין מוסיף וקובע כי רכוש שיחולט באותן עבירות יופקד בקרן ייעודית, שכספיה ישמשו למטרות שונות כמפורט בסעיף זה, ובהן שיקום נפגעי העבירות.

על פי המוצע, יתווספו להגדרת "עבירה" בסעיף 377ד(א) האמור גם עבירת עבודת כפייה לפי סעיף 376 לחוק העונשין, וכן עבירת גרימה לעזיבת המדינה לשם זנות או עבדות לפי סעיף 376 לחוק העונשין. באופן זה, גם רכוש המחולט בעבירות הנוספות יופנה לקרן ייעודית לפי סעיף 377 לחוק העונשין, וזאת בדומה לרכוש המחולט בעבירות המנויות היום בסעיף.

להתנהגויות האסורות המגולמות בעבירות הנוספות זיקה הדוקה לתופעות הקשורות בסחר בבני אדם, בייחוד בתפיסה הבינלאומית בתחום זה. זאת ועוד, על רקע שינויים במאפייני תופעת הסחר בבני אדם בשנים האחרונות, במקרים רבים האישום וההרשעה בקשר לתופעה זו נוגעים דווקא לעבירות הנוספות. בהתאם, הוספת העבירות האמורות לסעיף 377ד(א) מתבקשת כדי לוודא שגם הרכוש המחולט בעבירות אלה יופנה לקרן הייעודית, המהווה כלי חשוב ומתקדם להגנה על קורבנות סחר ושיקומם. ההצעה מבטאת את הקו המנחה של מחויבותה העמוקה של מדינת ישראל, בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים, להגן על קורבנות סחר בבני אדם, למנוע את ביצוע העבירות ולאכוף אותן, כחלק מהמאבק הכולל בפשיעה מסוג זה.

בפסקה (4) מוצע לתקן את סעיף 428 לחוק העונשין, ולהבהיר כי ההוראות הייחודיות שנקבעו במסגרתו, כהוראת שעה, לענין חילוט פלילי וחילוט בלא הרשעה בעבירת גביית דמי חסות לפי סעיף 428 לחוק העונשין, יוסיפו לחול, וזאת על אף ההוראות לפי חוק זה. הסדרי חילוט בסעיף 428 נקבעו בהתייחס למאפיינים הייחודיים לתופעת גביית דמי חסות, ובשים לב לכלי האכיפה

"(16ג) סכום ההפרש או סכום שווי תקבולי העבירה, שרואים אותו כחוב לפי סעיף 2(ד) לחוק סדר הדין הפלילי (חילוט תקבולי עבירה), התשפ"ו-2026";

(2) בסעיף 7א(א), בפסקה (2), במקום הסיפה החל במילים "ולעניין פיצוי כאמור בפסקה (6)" יבוא "ולעניין חוב כאמור בפסקאות (6) ו-(18) להגדרה "חוב" – בתוך שלושה חודשים מיום מתן גזר הדין או מתן צו החילוט, לפי העניין".

ד ב ר י ה ס ב ר

חוק המרכז לגביית קנסות. על כן מוצע, במקביל, לתקן את הגדרת "חוב" שבחוק האמור. כמו כן, מוצע לתקן את סעיף 7א(א)(2) לחוק המרכז לגביית קנסות כך שיהיה ניתן לקצר את פרק הזמן עד לתחילת הליכי הגבייה. הליך החילוט, מעצם טיבו, ממצה את הליכי הגבייה מול החייב טרם גביית החוב על ידי המרכז לגביית קנסות, שכן נעשה ניסיון לתפוס רכוש שיהיה ניתן לפרוע ממנו את חוב החילוט. לנוכח העובדה שהליכי הגבייה מוצו קודם לכן, מוצע לקצר את פרק הזמן עד לתחילת הליכי הגבייה על ידי המרכז לגביית קנסות.

סעיף 43 מוצע לייחד את ההסדר הקיים בחוק איסור הלבנת הון לחילוט אמצעי עבירה בלבד. לכן, מוצע לשחזק את ההתייחסות לתקבולי עבירה מסעיף 21 לחוק איסור הלבנת הון שעניינו חילוט רכוש בהליך פלילי, וכן מסעיף 22 לחוק איסור הלבנת הון שעניינו חילוט רכוש בהליך אזרחי.

זה נוסח של פסקה (2) לסעיף 21(א) ושל פסקה (1) לסעיף 22(א) בחוק לאיסור הלבנת הון, שמוצע להחליף:

"21. (א) הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים 3 או 4, יצווה בית המשפט, זולת אם סבר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט, כי נוסף על כל עונש יחולט רכוש מתוך רכושו של הנידון בשווי של רכוש שהוא –

(1) ...

(2) רכוש שהושג, במישרין או בעקיפין, כשכר העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה, או שיועד לכך"

"22. (א) בית משפט מחוזי, על פי בקשה של פרקליט מחוז, רשאי לצוות על חילוט של רכוש בהליך אזרחי (להלן – חילוט אזרחי) אם נוכח שנתמלאו שני אלה:

(1) הרכוש הושג, במישרין או בעקיפין, בעבירה לפי סעיפים 3 או 4 או כשכר לאותה עבירה, או שנעברה בו עבירה לפי אותם סעיפים;"

הדין את העברייני, ואם לא היה משפט – בצו שופט בית משפט שלום, ומשחולט יושמד או ייעשה בו בדרך אחרת, הכל לפי שורה שר המשפטים."

מקורם של סעיפים אלה הוא בפקודת החוק הפלילי, 1936, והם הועתקו ממנה לחוק. לפי סעיפי החוק, רכוש כאמור שחולט "יושמד או ייעשה בו בדרך אחרת, הכל כפי שורה שר המשפטים", ואולם עד היום לא הותקנו תקנות מכוח סעיפי החוק האמורים.

בהחלטת ממשלה מס' 2588, מיום ו' בניסן התשע"ז (2 באפריל 2017), שעניינה "צמצום מספרן של תקנות חובה שטרם הותקנו", נקבע כי יש לפעול לצמצום מספרן של תקנות חובה שטרם הותקנו במגוון דרכים הקבועות בהחלטה, ובין השאר, באמצעות הטלת חובה על שרי הממשלה ליוזם חקיקה לביטול סעיף ההסמכה להתקנת התקנות כאמור או ליוזם חקיקה לשינוי סעיף ההסמכה, כך שתבוטל החובה להתקין תקנות והדבר יהיה נתון לשיקול דעת השר האחראי להתקין כאמור זאת, לעניין התקנות המצויות באחריותם והמנויות בנספח ב' להחלטה.

סעיפי ההסמכה הקבועים בסעיפים 468 ו-469 לחוק העונשין מופיעים בנספח ב' להחלטת הממשלה, ולכן בהתאם להחלטת הממשלה, יש לבטלם או להופכם לרשות להתקין תקנות.

בהינתן ההסדר המוצע בהצעת חוק זו, לצד הסדר החילוט הקבוע בפקודת מעצר וחיפוש, הרי הסדר החילוט הייחודי שקבוע בסעיפים 468 ו-469 לחוק אינו נחוץ. כפועל יוצא מכך, גם הסמכות להתקין תקנות אינה נדרשת, ולכן מוצע לבטל סעיפים אלה בחוק המעגנים סמכות זו.

יודגש כי אין בביטול הסעיפים האמורים כדי להמעית בחשיבות וחומרת עבירות היוזם, ואין בביטולן משום ויתור על הצורך בחילוט שטרי כסף מזויפים או על חילוט של ציוד המשמש לייצור שטרי כסף מזויפים. התיקון המוצע נועד להבהיר שאין צורך בהסדר חילוט ייחודי בהקשר הזה.

סעיף 42 כאמור בסעיף 2(ד) לחוק המוצע, מוצע לקבוע כי ההפרש בין שווי תקבולי העבירה לבין הרכוש המחולט יוגדר כחוב כאמור בפסקה (16) להגדרה "חוב" לפי

²¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 170; התשע"ט, עמ' 224.

²² ס"ח התש"ס, עמ' 293; התשע"ט, עמ' 293.

"(2) רכוש שיועד להיות שכר עבירה";

(2) בסעיף 22(א), במקום פסקה (1) יבוא:

"(1) ברכוש נעברה עבירה לפי סעיפים 3 או 4";

44. בחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003²³ – תיקון חוק מאבק בארגוני פשיעה

(1) בסעיף 1, בהגדרה "רכוש הקשור לעבירה", במקום פסקה (2) יבוא:

"(2) הוא יועד להיות שכר עבירה";

(2) בסעיף 8, פסקה (1) – תימוך;

(3) אחרי סעיף 30 יבוא:

"עוכב ביצוע 30א. סמכות עוכב הביצוע הנתונה לבית המשפט לפי סעיף 29(א)

לחוק סדר הדין הפלילי (חילוט תקבולי עבירה), התשפ"ו-2026, תהיה נתונה לו גם לעניין ערעור על החלטת בית המשפט כאמור בסעיף 30, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 29(ב) לחוק האמור"

45. (א) תחילתו של חוק זה חמישה עשר חודשים מיום פרסומו (בפרק זה – יום התחילה).

(ב) הוראות חוק זה יחולו לגבי עבירה שנעברה אחרי יום התחילה.

46. בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה עד יום התחילה, ינוהל רכוש שניתן לגביו צו תפיסה או צו חילוט בהתאם לדין שחל לעניין זה ערב יום התחילה. הוראת מעבר לעניין ניהול הרכוש

ד ב ר י ה ס ב ר

פשיעה מעגן את אפשרות הערעור על החלטה בדבר מתן צו חילוט, תיקונו או ביטולו, ועל כל החלטה במסגרת דיון בבקשה למתן צו זמני במסגרת החוק.

במסגרת סעיף 30א, שמוצע להוסיף לחוק מאבק בארגוני פשיעה, מוצע לקבוע כי הסמכות לעכב ביצוע לפי סעיף 29 להצעת החוק – לרבות במקרה של זיכוי הנאשם כאמור בסעיף 29(ב) – תחול גם לעניין ערעור לפי חוק מאבק בארגוני פשיעה. בהתאם, אם צד להליך יודיע כי בכוונתו להגיש ערעור בית המשפט שנתן את ההחלטה יוכל להחליט על עוכב ביצועה לפרק זמן שיקבע ובתנאים שייראו לו, ועם הגשת ערעור, תהיה נתונה סמכות זו לבית המשפט הדין בערעור.

סעיף 45 מוצע לקבוע כי תחילתו של החוק המוצע חמישה עשר חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה). זאת, לשם מתן תקופת התארגנות לאפוטרופוס הכללי, שנקבע בחוק זה כגורם האמון על ניהול הרכוש. עוד מוצע לקבוע כי הוראות החוק המוצע יחולו לגבי עבירה שנעברה אחרי יום התחילה. בהתאם, הרחבת היקף הרכוש שניתן לחלוט לא תחול על עבירה שנעברה לפני יום התחילה. זאת ברוח ההוראה הקבועה בסעיף 3(ב) לחוק העונשין.

סעיף 46 מוצע לקבוע הוראת מעבר לעניין ניהול הרכוש, ולפיה מיום פרסומו של החוק המוצע עד יום התחילה, יחול המצב המשפטי שקדם לתחילתו של החוק המוצע בעניין זה, המוסדר בהוראות הדין השונות ובנהלים פנימיים המוסדרים בין האפוטרופוס הכללי ובין משטרת ישראל.

סעיף 44 מוצע לייחד את ההסדר בחוק מאבק בארגוני פשיעה לחילוט אמצעי עבירה בלבד. לכן, מוצע למחוק את התייחסות לתקבולי עבירה מההגדרה "רכוש הקשור לעבירה" הקבועה בסעיף 1 לחוק מאבק בארגוני פשיעה. וזה נוסחה של פסקה (2) להגדרה האמורה, שמוצע להחליפה:

"רכוש הקשור לעבירה" – רכוש שנתקיים בו אחד מאלה:

(1) ...

(2) הושג במישרין או בעקיפין כשכר ביצוע העבירה, יועד להיות שכר ביצוע העבירה או שהושג כתוצאה מביצועה."

נוסף על כך, מוצע לתקן את סעיף 8 לחוק מאבק בארגוני פשיעה. סעיף זה מהווה הסדר חילוט מיוחד המאפשר חילוט של רכוש של ארגון הפשיעה וחילוט רכוש של ראש ארגון הפשיעה בגין עבירות של אחרים שהורשעו בקשר לארגון פשיעה.

מוצע למחוק את פסקה (1) לסעיף 8 לחוק האמור שלפיה ניתן לחלט "רכוש של הנידון, הקשור לעבירה אחרת שנעברה במסגרת ארגון הפשיעה שבראשו עומד הנידון, או שהוא שווה ערך לרכוש כאמור". חילוט על בסיס הקביעה כי הנידון ניהל אורח חיים עברייני לפי סעיפים 3 ו-4 לחוק המוצע, נותן מענה לאפשרות החילוט ביחס לראש ארגון פשיעה שנקבעה בפסקה זו. עם זאת, מוצע להותיר את הוראות החילוט המיוחדות האלה לגבי רכוש של ארגון הפשיעה עצמו.

נוסף על כך, מוצע לעגן סמכות לעוכב ביצוע בחוק מאבק בארגוני פשיעה. סעיף 30 לחוק מאבק בארגוני

²³ ס"ח התשס"ג, עמ' 502; התשע"ט, עמ' 225.